



جـــامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله

بحث تكميلي لنيل درجة البكلاريوس في الشريعة الإسلامية

بعنوان:

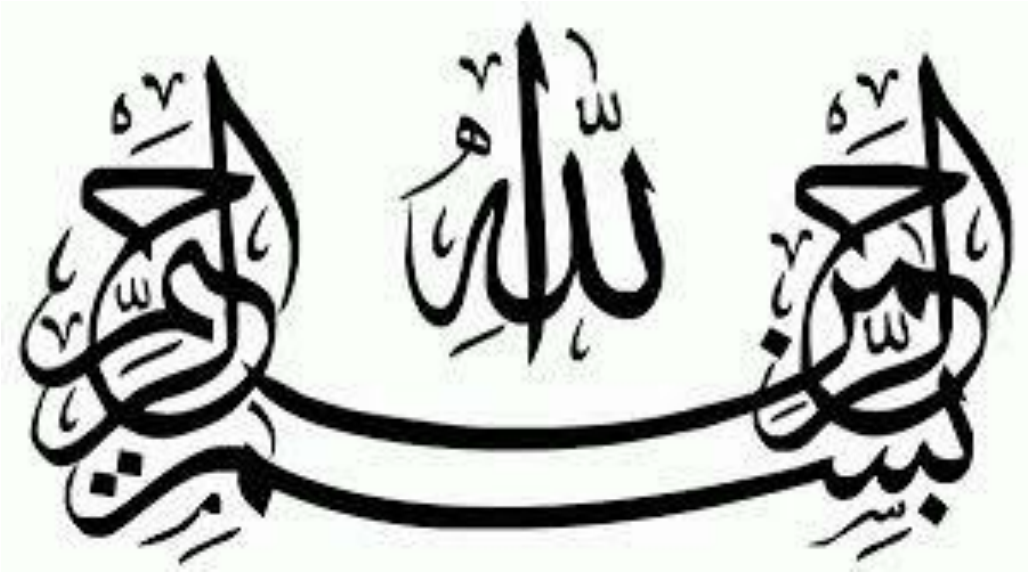
الحدود في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة فقهية)

إعداد الطالب: أحمد عبد الوهاب محمود. إشراف:الدكتور عبد الرشيد عدو,

العام:١٤٤١/١٤٤٠هـ

الموافق:٢٠٢٠/٢٠٢١م

رقم الجامعي: ٤٨٩/٣٧


بسم الله الرحمن الرحيم

الاستهلال

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ البقرة: ١٧٩

الإهداء

إلى والدي الحنونين الذين ربياني, فأحسنا تربيتي وكانا سببا في وجودي فحفظهما الله, إلى إحواني وأحواتي الكرام,إلى كل مسلم ومسلمة متمسكين بعقيد الإسلام, إليهم جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع.ل

الشكر والتقدير

الشكر لله ألا الذي وفقني لدراسة هذا العلم, القائل في كتابه العزيز(بل الله فاعبد وكن من الشاكرين)

وأ شكره سبحانه وتعالى شكرا يليق بجلالته وعظمته والصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم(لايشكر الناس لايشكرالله)

وأشكر د/عبد الرشيد عدو الذي كان له الفضل في إخراج هذه الرسالة وإشرافها إشرافاً ممتازا ،حتى أصبحت كما هي الآن من رسالة علمية محققة منضبطة.

وأشكر أيضا بعد شكرالله تبارك وتعالى إلى صاحب التميّز والأفكار النيّرة, أزكى التحيات وأجملها, أرسلها لك بكل ودّ, فضيلة الشيخ الدكتور/ علي تواني محمود, مدير الجامعة الذي هجر المسرّة من أجلنا وسعى لأجلنا أسأل الله أن يحفظه من كيد الكائدين, وإلى إدارة الجامعة أجمعون.

المقدمة:

إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلامضل له, ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, بلّغ الرسالة, وأدّى الأمانة, ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أمابعد

فإن العلم الشرعي من أنفس ما مابذلت فيه الأوقات وصرفت له العزائم, ومن أعظم ما من الله عليّ وفقني إليه أن سلك بي سبيل طلبه وتحصيله, ويسر لي الالتحاق بركب الدراسين في مرحلة الجامعي بقسم الفقه وأصوله في هذه الكلية المباركة (كلية الشريعة)

وكان من إتمام هذه المرحلة اختيار موضوع لتسجيل رسالة الجامعي,

لذا تم احتيار موضوعا بعنوان[الحدود في الفقه الإسلامي مقارنة فقهية].

مشكلة البحث

أسباب إختيار الموضوع

١. أهداف البحث
٢. أهمية البحث
٣. أسئلة البحث
٤. فرضية البحث
٥. منهج البحث
٦. ودراسات سابقة
٧. هيكل البحث

مشكلة البحث

من مشاكل التي وجهتني في كتابة هذا البحث.

١ عدم فرصة الكافية لكتابة البحث.

٢ قلة المراجع التي استوعبة الموضوع حسب المطلوب.

أسباب اختيار الموضوع.

ومن أسباب اختيارهذا الموضوع مايلي:

رغبتي الذّاتية, لمادة الفقه الإسلامي عند دراستي كلية الشريعة,

فكنت أفضل أن يكون بحثي موضوعا فقهيا يتعلق بالحدود, يجمع بين المادة العلمية مع المعايير العالمية للبحوث العلمية.

أهمية هذا الموضوع في المجتمع الإسلامي بالغة جدا, لأنه يرتبط بين حيات الإنسان(**ولكم في القصاص حيات يا ألي الألباب لعلكم تعقلون**)

فكان لابد من بيان الأحكام المتعلقة بالحدود.

أهمية البحث

أن موضوع الحدود لصيق جدا بحياة الإنسان فكان لابد من بيان الأحكام الفقهية المتعلقة به.

يحاول الباحث بإبراز أحكام الحدود.

قد يكون سببا لظهور بحوث أحرى.

الالتزام بما أقرته الشريعة الإسلامية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

أهداف البحث

هذا البحث يستهدف إلى أمور منها:

الفهم العميق في أحكام الحدود.

رفع الجهل عن نفسي وعن غيري من طلبة العلم

أسئلة البحث:

سـ:مامفهوم الحدود وما شروعيته حكمته؟

سـ:ماهو حد الزنا؟

سـ:ماهوحد القذف؟

سـ:ماهو حد السرقة؟

سـ:ماهو حد الحرابة؟

فرضية البحث

فرضت لحكم ومقاصد منها.

ليتحقق الأمن والطمانينة والحدود كلها رحمة من الله تعالى ونعمة على الجميع.

حياة الإنسان قوامها حفظ الضرورات, وإقامة الحدود تحمي تلك الضرورات.

الحدود زواجر عن المعاصي وجوابر لمن أقيمت عليه تطهره من دنس الجريمة وإثمها وتردع غير عن الوقوع فيها وقع فيه.

أن المجتمع في ظل تطبيق أحكام الحدود يكون امنا هادئا مستقرا.

حدود البحث:

ينحصر البحث في موضوع الحدود وأحكامها في الفقه الإسلامي(دراسة مقارنة فقهية).

منهج البحث

سوف أسير في هذا البحث إن شاء الله تعالى على منهج التالي:

جمع المعلومات من مصادرها المختلفة.

عرض الموضوع وتحليله ,

ذكر أقوال المذاهب الأربعة في كل مسألة وجدت لهذه المذاهب كاملا فيها.

عزو الآيات إلى سورها من القرآن الكريم وتخريج الأحاديث مندواوين السنة,

فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بذالك, وإن لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أخرجه من السنن الأربعة وغيرها.

إسناد الآراء الفقهة إلى أصحابها وعزوها إلى مراجعها.

دراسات السابقة.

١ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى : ١٤٢٩هـ) الناشر : دار العاصمة للنشر والتوزيع الطبعة : الثانية ١٤١٥ هـ عدد الأجزاء : ١

٢ فقه علي بن ابي طالب في الحدود مقارنة فقهة إعداد الرسالة صالح بن عثمان بن محمد الكريمي العمري.

هيكل البحث,

يتكون هذا البحث من مقدمة و خمسة فصول وخاتمة وذلك على النحو التالي:

المقدمة وتحتوي على مشكلة البحث وأسباب إختيار الموضوع,وأهداف البحث, أهمية البحث,أسئلة البحث,فرضية البحث,منهج البحث ودراسات سابقة.

الفصل الأول: مفهوم الحدود, ومشروعيتها والحكمة منها, وفيه مبحثان,

المبحث الأول مفهوم الحدود لغة واصطلاحا

المبحث الثاني: مشروعية الحدود والحكمة منها.

المبحث:مزايا التشريع الإسلامي عن القوانين الوضعية .

الفصل الثاني:جريمة الزنى وأحكامها في الفقه الإسلامي وفيه مبحثان:

المبحث الأول : مفهوم الزنى. وحده

المبحث الثاني: بم يثبت الزنى .

الفصل الثالث: حد القذ ,معنى القذف وحكمه والحكمة منه,وفيه مبحثان.

المبحث الأول: معنى القذف وحكمه.

المبحث الثاني: حد القذف والحكمة منه.

الفصل الرابع: في حد شارب الحمر وفيه مبحثان:

المبحث الأول:تعريف الحمر وحكمه والحكمة منه.

المبحث الثاني: حد شارب الخمر وشروطه وبم يثبت به؟

الفصل الحامس: في حد السرقة وفيه أربع مباحث:

المبحث الأول:تعريف السرقة وحكمها.

المبحث الثاني.حكمة من إقامة السرقة

المبحث الثالث: حد فاعلها وشروط وجوب حد السرقة.

المبحث الرابع: الشفاعة في حد السرقة كيفية القطع وموضعه.

الفصل السادس: في حد الحرابة وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: تعريف الحرابة وحد الحاربين.

المبحث الثاني: شروط الحد على المحاربين.

المبحث الثالث: سقوط الحد على المحاربين.

الخاتمة.

وتشتمل مايلي:

النتائج البحث.

التوصيات البحث.

الفهارس:

وتشتمل مايلي:

فهرس الآيات.

فهرس الأحاديث.

فهرس المصادر والمراجع.

الفصل الأول مفوم الحدود ومشروعيتها والحكمة منها, وفيه مبحثان.

المبحث الأول:مفهوم الحدود لغة واصطلاحا,

الحدجمع حدّ وأصْله في اللغة ما يُحجَز به بين شيئين فيمنع اختلاطهما، وسميت هذه العقوبات حدوداً لكونها تمنع عن المعاودة، ويطلق الحد على التقدير.

وهذه الحدود مقدرة من الشارع، ويُطلقَ الحد على نفس المعاصي، نحو قوله -تعالى-: {**تلك حدود الله فلا تقربوها**} (١).

وعلى فِعْلٍ فيه شيء مُقدّر (٢)، نحو قوله: {**ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه**}(٣)

(١) البقرة: ١٨٧.

(٢) "سبل السلام" (٤/ ٣).

(٣) الطلاق: ١.

أما الحدود في الإصطلاح فقد إختلفت عبارات الفقهاء فيه

الحدود عند الحنفية هي العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى ، حتى لا يُسمى القصاص حداً، لأنه حق للعبد ولا التعزير لعدم

التقدي([1])

وعرفه المالكية:ماوضع لمنع الجاني من عودة لمثل فعله وزجره غيره"([2])

وعرفه الشافعية بأنه:عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى"([3])

وعرفه الحنابلة بأنه:عقوبة مقدرة شرعا في معصية ليمنع من الوقوع في مثلها"([4])

والحد في اصطلاح الجمهور غير الحنفية: عقوبة مقدرة شرعاً، سواء أكانت حقاً لله أم للعبد.([5])

---

[1]:

[2] أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك،لأبي بكر الكنشاوي(١/٣)

[3] مغني المحتاج(١٣٦/٥).

[4] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٥٠/١٠).

[5] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي(٥٢٧٥/٧).

المبحث الثاني:مشروعية الحدود والحكمة منها:

إن الحكمة من هذه الحدود أو العقوبات: هي زجر الناس وردعهم عن اقتراف تلك الجرائم، وصيانة المجتمع عن الفساد، والتطهر من الذنوب، قال ابن تيمية: «من رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال والقتل والجراح والقذف والسرقة، فأحكم سبحانه وتعالى وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام، وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر، مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع، فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل، ولا في الزنا الخصاء، ولا في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته، ولطفه وإحسانه وعدله، لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان، ويقتنع كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه، فلا يطمع في استلاب غيره حقه»([1])

[1] والسياسة الشرعية له: ص ٩٨، وانظر مثل ذلك في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ١٦٣/ ١ – ١٦٥

المبحث الثالث:مزايا التشريع الإسلامي عن القوانين الوضعية:

٩ – المميزات الجوهرية التي تميز الشريعة عن القانون: ونستطيع بعد أن عرضنا الخلافات الأساسية بين الشريعة والقوانين الوضعية أن نتبين أهم المميزات التي تميز الشريعة عن القوانين؛ لأن كل ما تخالف الشريعة فيه القوانين يعتبر في الوقت نفسه مما يميز الشريعة عن القوانين. وعلى هذا يمكننا أن نستخلص مما ذكر من الاختلافات: أن الشريعة الإسلامية تمتاز على القوانين الوضعية بثلاث ميزات جوهرية:

الميزة الأولى: الكمال: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالكمال؛ أي بأنها استكملت كل ما تحتاجه الشريعة الكاملة من قواعد ومبادئ ونظريات، وأنها غنية بالمبادئ والنظريات التي تكفل سد حاجات الجماعة في الحاضر القريب والمستقبل البعيد.

الميزة الثانية: السمو: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالسمو؛ أي بأن قواعدها ومبادئها أسمى دائماً من مستوى الجماعة؛ وأن فيها من المبادئ والنظريات ما يحفظ لها هذا المستوى السامي مهما ارتفع مستوى الجماعة.

الميزة الثالثة: الدوام: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالدوام؛ أي بالثبات والاستقرار، فنصوصها لا تقبل التعديل والتبديل مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان، وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان ومكان.

هذه هي الميزات الجوهرية للشريعة الإسلامية، وهي على تعددها وتباينها ترجع إلى أصل واحد نشأت عنه جميعاً بحيث يعتبر كل منها أثراً من آثاره، وهذا الأصل هو أن الشريعة الإسلامية من عند الله ومن صنعه، ولولا أن الشريعة من عند الله لما توفرت فيها صفات الكمال والسمو والدوام، تلك الصفات التي تتوفر دائماً فيما يصنعه الخالق ولا يتوفر شئ منها فيما يصنعه المخلوق([1]).

٢٠ – الأدلة على توفر هذه المميزات في الشريعة: وإذا كنا قد ذكرنا أن الشريعة تتميز بالكمال والسمو والدوام فقد بقى علينا أن نقدم الدليل على توفر هذه المميزات، وسيتبين للقارئ فيما يأتي أن هذه المميزات متوفرة في كل مبدأ، وفي كل نظرية، وفي كل قاعدة قانونية جاءت بها الشريعة الإسلامية،

[1] التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي (١/ ٢٤

وسنعرض على القارئ الآن طائفة من النظريات والمبادئ الشرعية التي لم تعرفها القوانين الوضعية إلا أخيراً، أو لم تعرفها بعد، تتوفر فيها جميعاً كل هذه المميزات، وسيرى القارئ أن هذه المميزات كلها تتوفر في كل المبادئ والنظريات التي سنتعرض لدراستها في هذا الكتاب، فالدليل إذن على توفر هذه المميزات هو الواقع الذي لا يكذب، وليس بعد منطق الواقع حاجة لدليل أو استدلال.

٢١ – نظرية المساواة: جاءت الشريعة الإسلامية من وقت نزولها بنصوص صريحة تقرر نظرية المساواة وتفرضها فرضاً، فالقرآن يقرر المساواة ويفرضها على الناس جميعاً في قوله تعالى: **{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}** [الحجرات: ١٣] ، والرسول – صلى الله عليه وسلم – يكرر هذا المعنى في قوله: "الناس سواسية كأسنان المشط الواحد، لا فضل لعربي على عجميٍّ إلا بالتقوى"، ثم يؤكد هذا المعنى تأكيداً في قوله: "إن الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائهم؛ لأن الناس من آدم وآدم من تراب وأكرمهم عن الله أتقاهم." رواه مسلم ,وروي أبو داود والترمذي بسنديهما عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه)

ويلاحظ على هذه النصوص أنها فرضت المساواة بصفة مطلقة، فلا قيود ولا استثناءات، وأنها المساواة على الناس كافة؛ أي على العالم كله، فلا فضل لفرد على فرد، ولا لجماعة على جماعة، ولا لجنس على جنس، ولا للون على لون، ولا لسيد على مسود، ولا لحاكم على محكوم.

وهذا هو نص القرآن يذكر الناس أنهم خلقوا من أصل واحد من ذكر وأنثى، ولا تفاضل إذا استوت الأصول وإنما مساواة، وهذا هو قول الرسول يذكر الناس أنهم جميعاً ينتمون إلى رجل واحد خلق من تراب فهم متساوون ويشبههم في تساويهم بأسنان المشط الواحد، ولم يعرف أن سناً من مشط فضلت سنة أخرى.([1])

[1] المصدر السابق ٢٦/١

الفصل الثاني:جريمة الزنى وأحكامها في الفقه الإسلامي .وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول : مفهوم الزنى وحد الزاني.

الزنى: زنى زناء: ويقال: زانى مزاناة، وزناء بمعناه الفجور.([١])

وشرعا: عرفه الحنفية بتعريفين: أعم، وأخص. فالأعم: يشمل ما يوجب الحد وما لا يوجبه، وهو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته،قال الكمال بن الهمام: ولا شك في أنه تعريف للزنى في اللغة والشرع،فإن الشرع لم يخص اسم الزنى بما يوجب الحد منه بل هو أعم. والموجب للحد منه بعض أنواعه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزناالعين النظر. . . ([٢]) الحديث. ولو وطئ رجل جارية ابنه لا يحد للزنا، ولا يحد قاذفه بالزنا، فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به،والمعنى الشرعي الأخص للزنى: هو ما يوجب الحد، وهو " وطء مكلف طائع مشتهاة حالا أو ماضيا في قبل خال من ملكه وشبهته في دار الإسلام، أو تمكينه من ذلك، أو تمكينها ". ([٣])

وعرفه المالكية: بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا.([٤])

وهو عند الشافعية: إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة.([٥])

وعرفه الحنابلة: بأنه فعل الفاحشة في قبل أو في دبر.([٦])

والأصل في مشروعية حد الزنا للبكر قوله عز وجل: **{الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة}**([١]). وأما الرجم للمحصن فقد ثبت في السنة، فإن الرسول صلّى الله عليه وسلم رجم ماعزاً

---

[١] لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة: (زنا) .

[٢] أخرجه البخاري (الفتح ١١ / ٢٦ – ط السلفية) ، ومسلم (٤ / ٢٠٤٦ – ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

[٣] فتح القدير للكمال بن الهمام(٢/٢٢٤).

[٤] مواهب الجليل(٦/٢٩٠).

[٥] مغني المحتاج(٤/١٤٣).

[٦] كشاف القناع(٦/٣٩).

وامرأة من بني غامد، بأخبار بعضها متواتر، وأجمع الصحابة على مشروعية الرجم،وحد الزنا من حقوق اللهتعالى الخالصة له، أي من حقوق المجتمع، لما يترتب على الزنا من اعتداء على الأسرة والنسل ونظام المجتمع.([٢])

---

[١] سورة النور(آية٢٤).

[٢] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٧/ ٥٣٤٥)

المبحث الثاني:ثبوت الزنى.

أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار أو بالشهادة ولا تثبت حدود الله تعالى كالزنا والسرقة والمحاربة والشرب بعلم القاضي حالة القضاء أو قبل القضاء؛ لأنها تدرأ بالشبهات ويندب سترها

أ – الشهادة:

– أجمع الفقهاء على ثبوت الزنى بالشهادة، وأنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال([1]) لقول الله تعالى: {**واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم**} ([2]) وقوله تعالى: {**والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة**} ([3]) وقوله تعالى: {**لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون**} ([4])

ولحديث أبي هريرة أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ([5]) .

ويشترط في الشهود على الزنى بالإضافة إلى الشروط العامة للشهادة أن تتوافر فيهم شروط معينة حتى يثبت الزنى، وهذه الشروط هي:

---

[1] حاشية ابن عابدين ٣ / ١٤١، جواهر الإكليل ٢ / ١٣٢ دار المعرفة، التبصرة بهامش فتح العلي ٢ / ٤٠، ٨٠ مصطفى البابي الحلبي ١٩٥٨ م، مغني المحتاج ٤ / ١٥٠،كشاف القناع ٦ / ٩٩.

[2] سورة النساء / ١٥.

[3] سورة النور / ٤.

[4] سورة النور / ١٣.

[5] أخرجه مسلم (٢ / ١١٣٥ – ط الحلبي) .

الشرط الأول: الذكورة:

– ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى اشتراط الذكورة في شهود الزنى، فلا بد أن يكونوا رجالا كلهم، للنصوص السابقة.

ولا تقبل شهادة النساء في الزنى بحال؛ لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين، ويقتضي أن يكتفي به بأربعة، ولا خلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم، وأن أقل ما يجزئ خمسة، وهذا خلاف النص: {**أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى**} ([1]) والحدود تدرأ بالشبهات.

وقال ابن عابدين: لا مدخل لشهادة النساء في الحدود. ([2])

الشرط الثاني: أن يكونوا أربعة:

– اتفق الفقهاء على أن الزنى لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال، للنصوص السابقة؛ ولأن الزنى من أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك، فإن كملوا أربعة حد المشهود عليه، وإن لم يكملوا فهم قذفة، وعليهم حد القذف، لقوله تعالى: **{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}** ([3]) ولأن عمر رضي الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى. ولم يخالفه أحد، ولئلا يتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس.

وعند كل من الشافعية والحنابلة قول ضعيف في المذهب، أنه لا يجلد الشهود إذا نقص عددهم عن أربعة؛ لأنهم جاءوا شاهدين لا هاتكين. ([4])

---

[1] سورة البقرة / ٢٨٢.

[2] حاشية ابن عابدين ٣ / ١٤٢، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣١٩، ومغني المحتاج ٤ / ١٤٩، ٤٤١، وكشاف القناع ٤ / ١٤٩، والمغني ٨ / ١٩٨، ١٩٩.

[3] سورة النور / ٤.

[4] مغني المحتاج ٤ / ١٤٩، ١٥٦، كشاف القناع ٦ / ١٠١،

الشرط الثالث: اتحاد المجلس:

– اشترط جمهور الفقهاء – الحنفية والمالكية والحنابلة – في الشهادة على الزنى أن تكون فيمجلس واحد، فلو شهد بعض الأربعة في مجلس، وبعضهم في مجلس آخر لا تقبل شهادتهم، ويحدون حد القذف. كما اشترط الحنفية والمالكية أن يأتي الشهود مجتمعين إلى مجلس القاضي

وقد صرح الحنفية أنه لو اجتمعوا خارج مجلس القاضي ودخلوا عليه واحدا بعد واحد فهم متفرقون ويحدون حد القذف، أما لو كانوا قعودا في موضع الشهود فقام واحد بعد واحد وشهد، فالشهادة جائزة.

وقد صرح المالكية بأنه بعد إتيانهم محل الحاكم جميعا فإنهم يفرقون وجوبا ليسأل كل واحد على حدته، فإن اختلفوا أو بعضهم بطلت شهادتهم، وحدوا.

ولم يشترط الحنابلة إتيانهم مجتمعين، فيجوز أن يأتوا متفرقين لقصة المغيرة، فإنهم جاءوا متفرقين، وسمعت شهادتهم، وإنما حدوا لعدم كمالها. على أن تكون شهادتهم في مجلس واحد، فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من مجلسه فهم قذفة؛ لأن شهادته غير مقبولة ولا صحيحة، وعليهم الحد.

ولم يشترط الشافعية هذا الشرط فيستوي عندهم أن يأتي الشهود متفرقين أو مجتمعين، وأن تؤدى الشهادة في مجلس واحد أو أكثر من مجلس، لقوله تعالى: **{لولا جاءوا عليه بأربعةشهداء}** ([1]) . ولم يذكر المجلس. وقال تعالى: **{فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت}**([2]) ولأن كل شهادة مقبولة إن اتفقت، تقبل إذا افترقت في مجالس، كسائر الشهادات. ([3])

الشرط الرابع: تفصيل الشهادة:

---

[1] سورة النور / ١٣.

[2] سورة النساء / ١٥.

[3] حاشية ابن عابدين ٣ / ١٤٢، الفتاوى الهندية ٢ / ١٥٢ المطبعة الأميرية ١٣١٠ هـ، حاشية الدسوقي ٤ / ١٨٥، القليوبي وعميرة ٤ / ٣٢٤ ط عيسى البابي الحلبي، مغني المحتاج ٤ / ١٤٩، كشاف القناع ٦ / ١٠٠، المغني ٨ / ٢٠٠.

– يشترط في شهادة الزنى التفصيل، فيصف الشهود كيفية الزنى، فيقولون: رأيناه مغيبا ذكره في فرجها، أو غيب حشفته أو قدرها – إن كان مقطوعها – في فرجها كالميل في المكحلة، أو الرشاء في البئر، لأنه إذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة أولى؛ ولأنه قد يعتقد الشاهد ما ليس بزنى زنى، فاعتبر ذكر صفته. كما يبين الشهود كيفيتهما من اضطجاع أو جلوس أو قيام، أو هو فوقها أو تحتها.

وقد صرح الحنفية ([1])بأنه إذا سألهم القاضي فلم يزيدوا على قولهم: إنهما زنيا، فإنه لا يحد المشهود عليه ولا الشهود. وعند جمهور الفقهاء – الحنفية والشافعية والحنابلة – لا بد من تعيينالمرأة، فلو شهدوا بأنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد؛ لاحتمال أنها امرأته أو أمته، بل هو الظاهر.([2])

كما لا بد من تعيين البلد عند الجميع، وكذا تعيين المكان عند المالكية([3]) والشافعية،([4]) ككونها في ركن البيت الشرقي أو الغربي، أو وسطه، ونحو ذلك.

ولا يشترط تعيين المكان في البيت الواحد عند الحنفية والحنابلة، فإن اختلف الشهود فيه حد الرجل والمرأة استحسانا، والقياس أنه لا يجب الحد لاختلاف المكان حقيقة وهو قول زفر، ووجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في زاوية أخرى بالاضطراب، أو لأن الواقع في وسط البيت فيحسبه من في المقدم في المقدم، ومن في المؤخر في المؤخر فيشهد بحسب ما عنده، وهذا في البيت الصغير، أما في البيت الكبير فلا بد من التعيين.

ولا بد أيضا من تعيين الزمان عند الجميع، لتكون الشهادة منهم على فعل واحد؛ لجواز أن يكون ما شهد به أحدهم غير ما شهد به الآخر. فلو شهد أربعة على رجل بالزنى فشهد اثنان منهم أنه زنى بها يوم الجمعة، وشهد آخران أنه زنى بها يوم السبت فإنه لا حد على المشهود عليه. وكذا لا تقبل الشهادة فيما لو شهد اثنانأنه زنى بها في ساعة من النهار، وشهد آخران أنه زنى بها في ساعة أخرى.

الشرط الخامس: أصالة الشهادة:

---

[1] حاشية ابن عابدين ٣ / ١٤٣ دار إحياء التراث العربي.

[2] مغني المحتاج ٤ / ١٤٩ دار إحياء التراث العربي،وكشاف القناع ٦ / ١٠١، ٤١٠، عالم الكتب ١٩٨٣ م،

[3] حاشية الدسوقي ٤ / ١٨٥ دار الفكر.

[4] مغني المحتاج(٤/١٤٩).

– اشترط جمهور الفقهاء – الحنفية ([١])والشافعية ([٢])والحنابلة([٣]) – في شهود الزنى الأصالة، فلا تجوز الشهادة على الشهادة في الزنى؛ لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات، والشهادة على الشهادة فيها شبهة يتطرق إليها اجتماع الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع مع احتمال ذلك في شهود الأصل، وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهود الأصل، ولأن الشهادة على الشهادة إنما تقبل للحاجة، ولا حاجة إليها في الحد، لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه.

ولم يشترط المالكية ([٤])هذا الشرط فتجوز عندهم الشهادة على الشهادة في الزنى بشرط أن ينقل عن كل شاهد أصيل شاهدان، ويجوز أن ينقل الشاهدان عن شاهد واحد أو عن شاهدين،ويشترط في الشاهدين الناقلين أن لا يكون أحدهما شاهدا أصيلا، فيجوز في الزنى أن يشهد أربعة على شهادة أربعة، أو يشهد كل اثنين على شهادة واحد، أو شهادة اثنين، أو يشهد ثلاثة على ثلاثة، ويشهد اثنان على شهادة الرابع، وإذا نقل اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان لم يصح على المشهور خلافا لابن الماجشون؛ ووجه عدم صحتها أنه لا يصح الفرع إلا حيث تصح شهادة الأصل لو حضر، والرابع الذي نقل عنه الاثنان الآخران لو حضر ما صحت شهادته مع الاثنين الناقلين عن الثلاثة لنقص العدد، قال الدسوقي:
ويحتمل أن عدم الصحة؛ لأن عدد الفرع فيها ناقص عن عدد الأصل حيث نقل عن الثلاثة اثنان فقط، والفرع لا ينقص عن الأصل لقيامه مقامه ونيابته منابه. كما يجوز عند المالكية التلفيق بين شهود الأصل والفرع، كأن يشهد اثنان على رؤية الزنى، وينقل اثنان عن كل واحد من الاثنين الآخرين.

الإقرار:

– اتفق الفقهاء على ثبوت الزنى بالإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية بإقراريهما . وقد ذهب الحنفية([٥]) والحنابلة([٦]) إلى اشتراط كون الإقرار أربع مرات، فلا يكتفي بالإقرار مرة واحدة،

---

[١] شرح فتح القدير ٥ / ٦٨ دار إحياء التراث العربي.
[٢] مغني المحتاج ٤ / ٤٥٣ دار إحياء التراث العربي.
[٣] كشاف القناع ٦ / ٤٣٨ عالم الكتب ١٩٨٣ م.
[٤] حاشية الدسوقي ٤ / ٢٠٥ دار الفكر.
[٥] شرح فتح القدير ٥ / ٥ دار إحياء التراث العربي.
[٦] كشاف القناع ٦ / ١٠١ عالم الكتب ١٩٨٣ م.

وزاد الحنفية اشتراط كونها في أربعة مجالس من مجالس المقر دون مجلس القاضي، وذلك بأن يرده القاضي كلما أقر فيذهب حيث لا يراه ثم يجيء فيقر، ويستوي عند الحنابلة أن تكون الأقارير الأربعة في مجلس واحد، أو مجالس متفرقة.

وذهب المالكية([١])والشافعية([٢]) إلى الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من الغامدية بإقرارها مرة واحدة.

ويشترط في الإقرار أن يكون مفصلا مبينا لحقيقة الوطء لتزول التهمة والشبهة،ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله، قال: أنكتها؟ لا يكني فعند ذلك أمر برجمه. وفي رواية: قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنى؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا.([٣])

البينة على الإقرار:

– اختلف الفقهاء في ثبوت حد الزنى بالبينة – الشهادة – على الإقرار.

فذهب جمهور الفقهاء — الحنفية([٤]) والمالكية([٥]) والحنابلة([٦]) – إلى عدم ثبوت حد الزنى بالبينة على الإقرار من حيث الجملة. فذهب الحنفية إلى أنه لا تقبل الشهادة على الإقرار، وعند المالكية أنه إذا قامت بينة على إقراره وهو منكر فلا يحد، مثل الرجوع. وقال الحنابلة: لو شهد أربعة على إقراره بالزنى أربعا، يثبت الزنى لوجود الإقرار به أربعا، ولا يثبت الإقرار بالزنى بدون أربعة يشهدون على الإقرار به من

---

[١] حاشية الدسوقي ٤ / ١٦٨ دار الفكر،

[٢] روضة الطالبين ١١ / ٢٣٧ المكتب الإسلامي ١٩٧٥ م،

[٣] أخرج الرواية الأولى البخاري (الفتح ١٢ / ١٣٥ – ط السلفية) وأخرج الأخرى أبو داود (٤ / ٥٨٠ – تحقيق عزت عبيد دعاس) .

[٤] الفتاوى الهندية ٢ / ١٤٣ المطبعة الأميرية ١٣١٠هـ.

[٥] حاشية الدسوقي ٤ / ٣١٨ دار الفكر.

[٦] كشاف القناع ٦ / ٩٩ عالم الكتب.

الرجال. فإن أنكر المشهود عليه الإقرار، أو صدقهم دون أربع مرات فلا حد عليه، لأن إنكاره وتصديقه دون أربع رجوع عن إقراره، وهو مقبول منه.

وذهب الشافعية([1]) إلى ثبوت حد الزنى بالشهادة على إقراره. قالوا: لو شهدوا على إقراره بالزنى فقال: ما أقررت، أو قال بعد حكم الحاكم بإقراره: ما أقررت، فالصحيح أنه لا يلتفت إلى قوله؛ لأنه تكذيب للشهود والقاضي

[1] روضة الطالبين ١٠ / ٩٦ المكتب الإسلامي.

الفصل الثالث في حد القذف, وفيه مبحثان.

المبحث الأول: معنى القذف وحكمه.

القذف لغة:

قذف بالشئ يقذف قذفا فانقذف, والتقاذف, والقذف بالحجارة والقذف: السبّ, والقذف بالحجارة والحذف

بالحصى, والرمي بقوة: إلى غير ذلك من المعاني للقذف.([1])

وأما القذف في الإصطلاح.

الحنفية : عرفوا القذف بأنه : الرمي بالزنا ([2])

المالكية:عرفوا القذف بأنه نسبة آدمي **غيره لزنا, أوقط نسب مسلم, ولهم أيضا:**
نسبة آدمي مكلف غيره،حراً عفيفا مسلما بالغا عاقلا أو مطيقا للزنا([3])

---

[1].)قذف(مادة) ٤٩ - ٤٨ / ١٢ (العرب لسان
[2]. ١١٢ / ٤ (القدير فتح .) ٣٦ / ٩ (للسرخسي المبسوط انظر
[3]٢(للحطاب الجليل مواهب انظر)٢٧٧/٦ (المحتاج ومغني,)١٥٥/٤ (القناع كشاف/٧٧ .بيروت طبعة)

الشافعية : عرفوا القذف بأنه : الرمي بالزنا في معرض التعيّير .ليخرج الشهادة بالزنا فلا حد فيها إلا أن يشهدبه دون أربعة ([1])

الحنابلة : الرمي بقوة . ثم غلب على الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بحدهما([2])

حكم القذف:

يُعدّ القذف كبيرة من الكبائر لما روي أبو هريرة رضي اله عنه أن رسول الله قال(:اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم اله إلا بالحق وأكل الربا

وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات([3])

المبحث الثاني:حد القذف والحكمة منه,

حد القذف

حد القذف مقدر بثمانين جلدة بنص الآية الكريمة, ويضم إليه عقوبة أخرى وهي رد الشهادة والتفسيق ,فلا تقبل شهادته بعدئذ إلا إذا تاب([1])

---

٧ مغني المحتاج ٤(١٥٥)

٨) مطالب أولى النهى(١٩٣/٦)

٩ متفق عليه وفي صحيح البخاركتاب :الوصايا: باب قول الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى..... الآية رقم الحديث(٢٧٦٦:)و (٥٧٦٤) وعند مسلم برقم ٨٩ ط بيت الأفكار الدولية.

والحكمة من مشروعية حد القذف،

حث الإسلام على حفظ الأعراض عمّا يدنسها ويشينها, وأمر بالكف عن أعراض الأبرياء, وحرم الوقوع في أعراضهم بغير حق, وذلك للأعراض من الدنس, وحماية لها من التلوث, وبعض النفو س تقدم على ماحرم الله من قذف وتدنيس لإعراض المسلمين لنوايا مختلفة.

ولما كانت النوايا من الأمور الخيفة كلف القاذف أن يأتي بما يثبت قوله أربعة شهداء, فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ثمانين جلدة.([٢])

---

[١] المغني لإبن قدامة (١٨٢/١٠) ط دار الفكر.

(١١)الكتاب: موسوعة الفقه الإسلامي

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

الناشر: بيت الأفكار الدولية

الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

٢

الفصل الرابع: في حد شارب الخمر وفيه مبحثان.

المبحث الأول, تعريف الخمر وحكمه والحكمة منه.

الخمر لغة, ما أسكر من عصير العنب لأنها خامرت العقل ، والتخمير :التغطي([١])

وفي القاموس المحيط :ما أسكر من عصير العنب , أو هو عام والعموم أصح ، ([٢])

وأما الإصطلاح:

اختلف الفقهاء في التعريف الإصلاحي للخمر بناء على اختلافهم في حقيقتها في اللغة. وإطلاقالشرع على النحو التالي–:

المالكية والحنابلة وبعض الشافعية (الجمهور :)ذهبوا إلى أن الخمر تطلق على مايسكر قليله أو كثيره, سواء اتخد مع العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو غيرهما.([٣])

---

١٢ لسان العرب (١٥٢/٥) مادة (الخمر)

١٣القاموس المحيط :

الفيروز ابادي ص: ٣٣٤

١٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي) ٣٥٣ / ٤ (ونهاية المحتاج ٩ / ٨ (شرح المنتقى على الموطأ ١٤٧ / ٣ (وحاشية رد المحتار على الدر المختار) ٣٧ / ٤ (ومغني المحتاج) ١٨٧ / ٤ (والمهذب /٢ / ٢٨٦

مستدلين قول النبي (: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ([١]) وقول عمر رضي اله عنه (: يا أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة :من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ماخامر العقل,([٢]) وإن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة وهم أهل اللسان، أن كل شئ يسمى خمراً يدخل في النهيفأراقوا المتخذ من التمر والرطب ، ولم يخصّوا ذلك بالمتخذ من العنب ،([٣])

أبو حنيفة وبعض الشافعية : الخمر هي ذهبوا إلى أن عصير العنب إذا اشتد ، وقيده أبو حنيفة : بأن يقذف الزبد بعد اشتداده . واشترط أبو حنيفة في عصير العنب :كونه نيئا ([٤])

الشافعية و أبو يوسف ومحمد بن الحنفية وبعض المالكية : ذهبوا إلى أن الخمر هي المسكر من عصيرالعنب إذا اشتد سواء أقذف الزبد أم لا.

---

١٥) صحيح مسلم . وصحيح ابن حبان. وفي صحيح مسلم كتاب : الأشربة . باب : بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام رقم الحديث (٢٠٠٣)

١٦) صحيح البحاري كتاب الأشربة باب أن الخمر ما خامر العقل من الشراب, رقم الحديث (٥٥٨٨)

[٣]) المغني (٩/ ١٥٩) وكشاف القناع (٦/ ١٥٦)

١٨) حاشية رد المختار(٤/ ٣٢) والمذهب (٢٨٦/٢)

- **حكم الخمر.**

أجمع الفقهاء على أن شرب الخمر حرام ، ويجب الحد على شاربها سواء كان ماشربه قليلاً أم كثيراً وسواء سكر بها أم لم يسكر، واستدل الفقهاء على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع ([1])

أما من الكتاب فقوله تعالى(: يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ...الآية) ([2])

ومن السنة أحاديث كثيرة منها قول النبي: صلى الله عليه وسلم (كل شراب أسكر فهو حرام)([3])وقال النبي صلى الله عليه وسلم(: كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأُدم فاشربوه في كل وعاء غير أن لاتشربوا مسكرا,([4]) وقال(من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب([5])[5]

---

١٩)المبسوط لسرخسي (٢٤/ ٣/٢) البدائع (٣٩/٧) الهداية (١١٠/٢) وحاشية الدسوقي (٣٥٢/٤) ومغني المحتاج (١٨٦/٤)

[2]) سورة المائدة(٩٠.٩١)

([3]) صحيح مسلم كتاب :الأشربة. باب : بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حرام . رقم الحديث٢٠٠١ (

[4]) صحيح مسلم كتاب : الأشربة .باب : النهي عن الانتباذ في المزفت . رقم الحديث (٩٧٧)رقم ٦٥

[5]) صحيح مسلم كتاب : الأشربة.باب : عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها ، بمنعه إياها في الآخرة . رقم الحديث) ٢٠٠٣ (رقم٧٨

الحكمة في تحريم الحمر.

لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة، منها نعمة العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات، ولما كانت المسكرات من شأنها أن تفقد الإنسان نعمة العقل، وتثير الشحناء والبغضاء بين المؤمنين، وتصد عن الصلاة، وعن ذكر الله،

حرمها الشارع، فالخمر خطرها عظيم، وشرها جسيم، فهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين. قال الله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ) ([1])

[1] المائدة /٩١

المبحث الثاني:حد شارب الحمر وشروطه وبم يثبت به؟

وحد شرب الخمر الجلد, ومقداره أربعون جلدة, أوثمانون , اختلف العلماء في ذلك على القولين:

الأول:, وبه قال الحنابلة والمالكية والحنفية, والقول الراجح عندهم بأنّ شارب الخمر يُجلد ثمانين جلدة, واستدلّوا على ذلك بإجماع الصحابة عندما استشار عمر رضي الله عنه الناس بمقدار الحد فاشاروا عليه بذالك فأخذ به, وكتب لخالد وأبي عُبيدة بالشام به,([1])

الثاني: وهو قول الشافعية في الأصح عندهم, والجنابلة في رواية ثانية بأنّ مقدار الحد أربعون جلدة فقط, وجازوا للإمام أو الحاكم أن يزيده إلى ثمانين, وتعتبر هذه الزيادة تعزيرا,

واستدلوا على قولهم ذلك في أمر علي رضي الله عنه لعبد الله بن جعفر بأن يجلد وليد بن عقبة, فجلّده وعلي يعُد حتى بلغ أربعين, فقال: أمسك, ثم قال: (جلّد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين,وعمر ثمانين, وكل سنة وهذا أحبُّ إليّ,([2])

شروط حد الخمر.

يشترط لتطبيق حد الخمر شروط معينة لكي يتم العدل ويزول اللبس ولا يتحقق الإجحاف أو الظلم . وهي:

- **الإسلام:** فلا يقام الحد على كافر, فعند الحنفية أنه لاحد على الكافر في الشرب, وعند المالكية يؤدب الذمي بالشرب إن أظهره ولا يحد, عند الشافعية أنه لايقام الحد على الذمي لأدلة جله عندهم وكذلك ذهب الحنابلة.([3])
- **البلوغ:** فلا يقام الحد على من لم يصل إلى سن البلوغ بعد لأنّه غير مكلف.([4])
- **العقل:** فالمجنون والمعتوه ومن ذهب عقله لا يقام عليه الحد, (لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:**رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل.**([5])

---

[1] الموسوعة الفقهية (ط ١) ص/٩٦) ج/ ٢٥)

[2] رواه مسلم في صحيحه, عن علي بن أبي طالب / الحديث رقم:١٧٠٧)

[3] الموسوعة الفقهية /ط أولى) ص ٩٨ ج ٢٥)

[4] كشاف القناع عن متن الإقناع ط بيروت /ص ٧٨ج ٦.

[5] رواه الإمام أحمد في مسنده , عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها/ج ٦ ص ١٠٠) رقم ١٠١)

- **الإختيار:** فلا يقام الحد على المكره والناسي لقوله صلى الله عليه وسلم(**إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان, وماستكرهوا عليه.**)([1])

✓ **مايثبت به,**

اتفق جمهور الفقهاء على أن شرب الخمر ونحوها يثبت بأمرين,

- **الأول:** إما بأقرار بنفسه بأنه شرب الخمر, وأن يعترف بذلك مختارا دون إكراه على ذلك, وهو لما ورد في الحديث الشريف عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم:(**أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد , فناداه.فقال: يارسول الله! إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنّى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات, دعاه الرسول صلى اللق عليه وسلم, فقال: (أبك مجنون؟) قال لا. قال : (فهل أحصنت؟) قال نعم. فقال رسول صلى الله عليه وسلم ,(إذهبوا به فارجموه)** ([2])
- **الثاني:** بشهادة رجلين مسلمين عدلين عليه بأنه قد شرب الخمر, لقوله تعالى, (**واستشهدوا شهيدين من رجالكم)** ([3])

✓ **وجود رائحة الخمر يوجب الحد عند بعض الفقهاء دون الأخر ،وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على**قولين

القول الأول: الحنفية والشافعية والحنابلة في الرواية الراجحة عندهم : ذهبوا إلى أنه لاحد على من توجد منه رائحة الخمر، وذلك لأن وجود رائحة الخمر لا يدل على شرب الخمر ، لجواز أنه تمضمض بها ولم يشربها ، أشربها عن إكراه أو غصة خاف منها الهلاك([4])

القول الثاني :المالكية والحنابلة على الرواية الثاني :ذهبوا إلى أنه يحد بذلك ، وذلك لأن ابن مسعود جلد رجلاً وجد منه رائحة الخمر ([1])وروي عن عمر رضي اله عنه أنه قال : أني وجدت من عبيد اله

---

[1] رواه مسلم في صحيح عن أبي غريرة.
[2] رواه مسلم , في صحيح مسلم,
[3] سورة البقرة ,الآية ٢٨٢
[4] انظر بدائع الصنائع) 40 / 7 (وحاشية ابن عابدين 40 / 4 (والمبسوط) 31 / 4 (و فتح القدير) 308 / 5 (ومغني المحتاج) 190 / 4 (والمغنيلابن قدامه) 308 / 8 (وبداية المجتهد) 791 / 2 (ط دار المعرفة .

ريح الشراب، فأقر أنه شرب الطلا فقال عمر : إني سائل عنه فإن كان يسكر جلدته . ولأن الرائحة تدل على شربه فجربمجرى الإقرار.

[1] نظر حاشية الدسوقي,) 353 / 4 (شرح منح الجليل) 525 / 2 (والمغني) 309 / 8 (ط :عالم الكتب بداية المجتهد) 79 / 2 (ط: المعرفة.

الفصل الخامس: في حد السرقة وفيه أربع مباحث:

المبحث الأول تعريف السرقة وحكمها.

السرقة في اللغة : أخذ الشئ من الغير خفية، ويقال : سرق منه مالاً، وسرقه مالا يسرقه ، سرقاً وسرقة :أي أخذ ماله خفية فهو سارق.

والسارق عند العرب : من جاء متستراً إلى حرز فأخذ منه ماليس له ، فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ، ومحترس ، فإن منع مما في يديه فهو غاصب، والسارقة والاستراق والتسرق : اختلاس النظر والسمع ([1])

السرقة في الاصطلاح.

الحنفية : عرَّفوا السرقة بأنها : أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرز بمكان أو حافظ فتقطع([2])

المالكية : هي أخذ مكلف نصاباً من مال محترم لغيره بلا شبهة قويت، خفية، بإخراجه من حرز غير مأذون فيهبقصد واحد ، أو حراً لايميز لصغير أو جنون([3]) (وبذلك زاد المالكية طفلا حراً لا يعقل لصغره.

الشافعية :هي أخذ المال خفية ظلماً من حرز مثله بشروط ، بحيث لا يعلم به المسروق منه.([4])

الحنابلة : هي أخذ المال على وجه الخفية والاستتار بشروط ([5])

---

[1] انظر لسان العرب . مادة (: سرق) ١٧٤ / ٧ ( ) والمصباح المنير .ص . ٣٧٣ :مادة(سرق)

[2] البحر الرائق. ٨٤ / ٥ (

[3] الشرح الصغير على أقرب المسالك٤٦ / ٤ (والقوانين الفقيهة ص٣٦ – ٣٦٤ :

([4] مغني المحتاج) ١٥٨ / ٤ (والمهذب) ٢٦٧ / ٢ (ونهاية المحتاج) ٤٣٩ / ٧ (،

([5] المغني) ٢٣٥ / ١٠ (ط :دار الفكر والإقناع) ٢٧٤ / ٤ (وكشاف القناع) ١٢٩ / ٦)

حكم السرقة.

السرقة محرمة، وهي من كبائر الذنوب؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، واعتداء على أموالهم بغير حق.([1])

قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ([2])(١٨٨)}

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا». متفق عليه ([3]).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم –: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ». متفق عليه ([4]).

ومن الأحاديث الدالة على تحريم السرقة قوله (: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ([5])و من خلال هذا الحديث يستدل به بعض العلماء على القطع بالكثير والقليل، ولكن الجمهور تأولوا الحديد ، فقالوا بيضة الحديد ، وعلى حبل تساوي قيمته ثلاثة دراهم،واعتبر التقويم بالدراهم لأنه المشهور وللعلماء تفصيل في ذلك.

---

[1] **الكتاب: موسوعة الفقه الإسلامي**
المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري
الناشر: بيت الأفكار الدولية
الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ – ٢٠٠٩ م
عدد الأجزاء: ٥

[2] البقرة: ١٨٨)

[3] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٤٠٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٧٩).

[4] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٧٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (٥٧).

[5] متفق عليه . وفي صحيح البخاري .كتاب : الحدود .باب : لعن اله السارق إذا لم يُسَمَّ . رقم الحديث. ٦٧٨٣

المبحث الثاني: حكمة من أقامة حد السرقة وحد فاعلها وشروط وجوب جد السرقة.

✓الحكمة من إقامة حد السرقة:

احترم الإسلام المال، واحترم حق الأفراد في امتلاكه، وحَرَّم الاعتداء على هذا الحق: بسرقة أو اختلاس أو غش أو خيانة أو رشوة، أو غير ذلك من وجوه أكل أموال الناس بالباطل.

ولما كان السارق عضواً فاسداً في المجتمع -إذ لو ترك لسرى شرُّه، وعمَّ خطره وضرره- شرع الإسلام بتر هذا العضو الفاسد؛ عقاباً لهذه اليد على ظلمها وعدوانها، وردعاً لغيره عن اقتراف مثل هذه الجريمة، وصيانة لأموال الناس وحقوقهم.([1])

✓ **حد فاعلها وشروط وجوب حد السرقة.**

اتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق قطع يده كما بينت الآية(السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ الله.([2])

كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم. على من سرق في عهده وذلك حينما قطع يد المخزومية التي شفع فيها أسامة بن زيد فأغضب النبي صلى الله عليه وسلم.([3])

---

[1]) الكتاب : الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

المؤلف : مجموعة من المؤلفين

الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

سنة الطبع : ١٤٢٤هـ

عدد الأجزاء : ١ ص/٣٧٦)

[2])سورة المائدة : الآية٣ : ٣٨)

[3]) (متفق عليه ، وفي صحيح البخاري . كتاب: الحدود. باب : كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع السلطان . رقم الحديث) ٦٧٨٨ (ذ

شروط السرقة الموجبة للحد-:

يجب لإقامة حد السرقة أن تتوفر شروط بعضها في السارق وبعضها في المسروق .

أولاً :التكليف . فلا يقام الحد على السارق إلا إذا كان مكلفا بالغا عاقلاً هذا أمر متفق عليه.

والحديث صريح في ذلك : وهو قول النبي(: رفع القلم عن ثلاثة :النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يكبر([1])

ومما يلحق بمسألة التكليف : اشتراط كون السارق ملتزم بأحكام الإسلام ، حتى تثبت ولاية الإمام عليه، لذا لا يقام حد السرقة على الحربي غير المستأمن لعدم إلتزامه أحكام الإسلام ويقام الحد على الذمي ، لأنه بعقد الذمة يلتزم بأحكام الإسلام وتثبت ولاية الإمام عليه.

أما الحربي المستأمن ، فإن سرق من مستأمن آخر لايقام عليه الحد لعدم التزام أي منهما أحكام الإسلام أما من سرق من مسلم أو ذمي ففي إقامة الحد أقوال في المذاهب الأربعة:

المالكية والحنابلة ذهبوا إلى وجوب إقامة الحد عليه لأن دخوله في الأمان يلزمه بالتزام الأحكام .([2])

وابو حنيفة ذهب إلى عدم إقامة الحد عليه لأنه غير ملتزم بأحكام الإسلام عليه .قال تعالى(:**وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ**....الآية([3])

الشافعية عندهم ثلاث أقوال:

الأول :وهو أظهرها عندهم : أنه لايقام عليه الحد كالحربي .

الثاني : أن المستأمن يقام عليه الحد كالذمي.

الثالث : يفصَّل بالنظر إلى عقد الأمان : فإن شرط فيه إقامة الحدود عليه؛ وجب القطع وإلا فلا حد ولا قطع.([1])

---

٤٨ حاشية ابن عابدين ٨٢/٤/ المعونة على مذهب عالم أهل المدينة ٢/ ٣٣٧/ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص:/٢٦٦

[2] (بدائع الصنائع ٧ (٦٧ /ونهاية المحتاج / ٧ (٤٤٠/

[3] سورة التوبة : الآية (٦)

ثانيا :القصد . فلا يقام الحد على السارق إلا إذا كان يعلم بتحريم السرقة ، وأنه يأخذ مالا مملوكا لغيره دون علم مالكه وإرادته لأن الجهالة بالتحريم ممن يعذر بالجهل شبهة تدرأ الحد ، وأن يكون أخذ المال من حرز ، ولا يقام عليه الحد إلا أن يكون مختارا فيما أقدم عليه؛ فإن كان مكرها انعدم القصد وسقط الحد عند من يرى أن السرقة تباح بالإكراه لأن الإكراه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات لقول النبي(: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ([٢])

ثالثا : عدم الاضطرار أو الحاجة : فالاضطرار : أو الحاجة شبهة تدرأ الحد والضرورة تبيح للآدمي أن يتناول من مال الغير بقدر الحاجة ليدفع الهلاك عن نفسه) ٥ (فمن سرق ليرد جوعا أو عطشا مهلكا فلا عقاب عليه لقوله تعالى (: **فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** ٦ ( ))وقول النبي (: لاقطع في مجاعة مضطر.([٣])

لذلك أجمع الفقهاء على أنه لاقطع بالسرقة عام المجاعة . وقد حدد النبي : المقدار الذي يكفي حاجة المضطر بقوله(: كلْ ولاتحمل واشرب ولاتحمل) ([٤])

رابعاً : انتفاء القرابة بين السارق والمسروق منه

:قد يكون السارق أصلا للمسروق منه ، كما قد يكون فرعاً له،

سرقة الأصل من الفرع

ذهب الجمهور :إلى أنه لا قطع في من سرق من مال ولده وإن سفل لأن للسارق شبهة حق في مال المسروق منه فدُرِىء الحد ؛ وذلك لقوله لمن جاء يشتكي أباه الذي يريد أن يجتاح ماله .قال له (:أنت ومالك لأبيك([٥])) واللام للإباحة لا للتمليك ؛ فإن مال الولد له ، وزكاته عليه ، وهو موروث عنه ([٦])

سرقة الفرع من الأصل . اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:

---

[١] انظر مغني المحتاج ٤(١٧٥ / والمغني/ (١٠) ٢٧٦ط :دار الفكر وفتح القدير (١٠٤/٤)

[٢] سنن ابن ماجة . كتاب : الطلاق . باب : طلاق المكره والناسي . رقم الحديث .) ٢٠٤٥ (انظر بدائع الصنائع (٨٠/٧)

وكشاف القناع/ (٦) ١٣٥) وفتح القدير/ (٤ ٢٣٥)وتبصرة الحكام ٢٣٥/٢) والمهذب (٢/ ٢٧٧وحاشية الدسوقي / (٤/ ٣٤٤)

[٣] انظر :المبسوط للسرخسي٩) / ١٤٠)

[٤] سنن ابن ماجة كتاب : التجارات .باب : النهي أن يصيب منه شيئا إلا بأذن صاحبها رقم الحديث ٢٣٠٣ (

[٥] سنن ابن ماجة . كتاب : التجارات . باب : ماللرجل من مال ولده . رقم الحديث)٢٢٩٢)

[٦] بدائع الصنائع/٧/٧٠ بداية المجتهد/٢ ٨٠٣/ واكتشاف القناع / ٦ /١١٤) والمغني ١٠٢/ ٢٨٠)

القول الأول :لجمهور المالكية والشافعية والحنابلة : ذهبوا إلى أنه لاقطع في سرقة الولد من مال أبيه وإن علا لوجوب نفقة الولد من مال والده ، ولأنه يرث ماله ، وله الحق في دخول بيته ، وهذه كلها شبهات تدرأ الحد ([1])

سرقة الفرع من الأصل . اختلف الفقهاء في المسألة على قولين -:

القول الأول :لجمهور المالكية والشافعية والحنابلة : ذهبوا إلى أنه لاقطع في سرقة الولد من مال أبيه وإن علا لوجوب نفقة الولد من مال والده ، ولأنه يرث ماله ، وله الحق في دخول بيته ، وهذه كلها شبهات تدر أ الحد ([2])

القول الثاني : المالكية : لايرون في علاقة الابن بأبيه شبهة تدرأ عنه حد السرقة ، ولذلك يوجبون إقامة الحد في سرقة الفروع من الأصول ([3])

خامسا :انتفاء شبهة استحقاق المال.

إذا كان للسارق شبهة ملك أو استحقاق الملك ، فلا يقام عليه الحد، أو سرقة بيت المال ، وفيها مسائلتين :

([1]فتح القدير/ (٤) ٢٣٧)ومغني المحتاج (٤/١٦٢)ونهاية المحتاج/ (٧) ٢٣)والمغني/ (١٠) ٢٨٠)

[2] فتح القدير /٤)٢٣٨) والفتاوى الهندية(٤/٢٨١) ومغني المحتاج)٤)١٦٢)ونهاية المحتاج ٧/٢٣) (والمغني/ ١٠/٢٨٠)

[3]) حاشية الدسوقي ٤/ ٣٣٧)

لمسألة الأولى

سرقة الشريك من مال الشركة: للفقهاء في هذه المسألة أقوال.

القول الأول : **الحنفية والشافعية** في الأصح عندهم والحنابلة : ذهبوا إلى عدم إقامة الحد لأن للسارق حقا في المال ، فكان هذا الحق شبهة تدرا الحد ([1])

القول الثاني :**المالكية** : ذهبوا إلى إيجاب القطع إن تحقق شرطان . أحدهما : أن يكون المال في غير الحرز

المشترك . الشرط الآخر : أن يكون فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعداً ([2])

القول الثالث :**الشافعية** : للشافعية في سرقة الشريك من مال الشركة قولان

الراجح منهما أن لا قطع ، والقول الآخر إيجاب القطع، لأنه لاحق لنصيب شريك في شريك ، فإذا سرق نصف

دينار من المال المشترك بينهما بالتسوية كان سارقا النصاب من مال شريكه فيقطع به ([3])

---

[1] (بدائع الصنائع (٦٧/٧)، تبين الحقائق (٣/ ١٨)المطبعة الأميرية ١٣١٥ هـ

[2] المدونة (١٦٣/٤)، وكشاف القناع (١٤٢/٦)الذخيرة (١٥٣/١٢)

[3] مغني المحتاج (١٦٣/٤)المهذب (٢٨١/٢)وروضة الطالبين (١١٩/١٠)والوجيز (١٧٢/٢)

المسألة الثاني:

السرقة من بيت الما ل ,

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول : الحنفية والحنابلة : ذهبوا إلى عدم إقامة الحد على من سرق من بيت المال إذا كان سارقا مسلماً ، غنيا كان أو فقيراً، لأن لكل مسلم حق في بيت المال، فيكون هذا الحق شبهة تدرأ الحد عنه.

وقد روي عن عبد اله بن مسعود رضي اله عنه أنه كتب عمر بن الخطاب يسأله عمّن سرق من بيت المال ، فقال : أرسله ، فما من أحد إلا وله في هذا المال حق.

القول الثاني :المالكية والشافعية :في الرأي المرجوح : أنهم يوجبون إقامة الحد على السارق من بيت المال لعموم نص الآية وضعف الشبهة ، لأنه سرق مالا من حرز لا شبهة له فيه في عينه ولا حق له فيه قبل حاجته إليه ([1])

[1] (١المبسوط) ١٨٨ / ٩ (وفتح القدير) ٣٧٦ / ٥ (وحاشية الدسوقي) ٣٣٧ / ٤ (والمدونة) ٢٩٥ / ٦ (ومغني المحتاج) ١٦٣ / ٤ (والمهذب ٢٨١ / ٢)، وشرح الخرشي.ط :بولاق .غاية المنتهى والجمع بين الإقناع والمنتهى) ٣٤١ / ٣ (والمغني) ٢٨٣ / ١٠ (ط :دار الفكر . المجموع) ٤٠٧ / ٢١ (، المعونة على مذهب عالم اهل المدينة) ٣٤٤ / ٢ (، روضة الطالبين) ١١٧ / ١٢، القوانين الفقهية، ص٣٠ :

الشروط الواجب توافرها في المال المسروق حتى يقام الحد

الشرط الأول :أن يكون مالاً متقوماً . وفيما يلي أراء المذاهب في هذه المسألة ,

الحنفية : يشترطون في المال المسروق ما يلي:

أن يكون المسروق مالا ،فلو سرق ماليس بمال ،كالإنسان الحر فلا يقام عليه حد السرقة ، وخالف أبو يوسف هذا الحكم ، فإنه يرى إقامة الحد على سارق الصبي إذا كان عليه حلي أو ثياباً تبلغ نصابا.

أن يكون المسروق متقوماً ، أي له قيمة يضمنها من يتلفه ، فلو سرق ما لا قيمة له كالخنزير والخمر والميتة وآلات اللهو فلا قطع عليه ، وخالف أبو يوسف في ذلك :فإنه يرى إقامة الحد على من سرق صليبا تبلغ قيمته نصاباً إذا كان في حرزه ،كما يرى إقامة الحد على من سرق آنية فيها خمراً، إذا بلغت قيمة الإناء النصاب.

أن يكون المسروق متمولاً،بأن يكون غير تافه ويمكن إدخاره ،فإن كان تافها لا يتموله الناس كالتراب والطين والقصب والحطب فلا قطع فيه . وهذا يتوقف على عُرف أهل البلد.

-أن يكون المسروق غير مباح الأصل ،بألا يكون جنسه مباحا، فلا يقام الحد على سارق الماء والكلأ والنار أو الصيد بريا كان أو بحريا، ولو دخلت في ملك المالك وأحرزها، لأنه شركة بين الناس ([1])

[1] بدائع الصنائع) ٦٨ - ٦٧ / ٧ (فتح القدير) ٢٢٩ / ٤ (الفتاوى الهندية) ١٧٦ - ١٧٥ / ٢ (والمبسوط) ١٥٣ - ١٥٢ / ٩ (شرح القدير) ٢٣٢ / ٤ (،البحر الرائق) ٩١ - ٩٠ / ٥ (

المالكية :اشترط المالكية في المال المسروق عدداً من الأمور حتى يقام الحد على النحو التالي:

(١) لا يرى المالكية إقامة الحد على من يسرق الثمر المعلق من الشجر ،

(٢)أوجب القطع على من سرق حرا صغيرا غير مميّز ،فإذا أخذ من حرز، بأن كان في بيت مغلق مثلا، سواء أكانت ثيابه رثه أم جديدة ، وسواء أكانت عليه حلة أم لا ، وذلك لأن النبي : أُتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج فيبيعهم في أرض أخرى فأمر به : فقُطعت يده,([1])

-٣ أن يكون المال محترماً شرعا فلا يقيمون الحد على من يسرق الخمر أو الخنزير ([2])

الشافعية: كغيرهم من الفقهاء اشترطوا لإقامة حد السرقة : أن يكون المسروق مالاً محترما شرعا وعلى ذلك يقيمون الحد على من يسرق المصحف أو الكتب المباحة إذا مابلغت قيمة المسروق نصابا .ويقام الحد أيضا إذا سرق ما لا قطع فيه، وكان متصلا بما فيه القطع ، كإناء فيه خمر أو آلة لهو عليها حليه مادامت قيمة ما فيه القطع تبلغ نصاباً

ولا حد عند الشافعية في سرقة الثمر المعلق على الشجرة إذا لم يكن له حارسٌ ، ولم يتصل بجيران يلاحظونه فإذا آوه الجرين أُقيم الحد على من يسرق منه نصابا ، وإقامة الحد على من يسرق نصابا محرزا من مال محترم شرعا لا يتوقف على صفة المال .فلا فرق عندهم بين التافه وغيره ، ولا بين مايمكن ادخاره أو لا، ولا بين مباح الأصل أو غير مباحه ([3])

([1] سنن أبي داوود . كتاب : الحدود . باب : مالاقطع فية .رقم الحديث) ٤٣٨٨ (، وفي مسند الإمام أحمد) ١٠٢ / ٢٥ (رقم الحديث ١٥٨٠

[2] حاشية الدسوقي) ١٤٤ / ٤ (،وشرح الزرقا ني١٠ / ٨ (

[3] مغني المحتاج) ١٧٣ / ٤ (، المهذب) ٢٧٨ / ٢ (، نهاية المحتاج) ٤٢١ / ٧ (

الحنابلة:اشترط الحنابلة أيضا : أن يكون المال المسروق محترما حتى يقام الحد ومن ذلك:لا يقام الحد عندهم على من يسرق شيئاً محرما ، كالخمر والخنزير والميتة ،سواء أكان مسلما أو ذميا ، ولا على من يسرق آلات اللهو أو أدوات القمار ,

بعض الحنابلة:يوجبون إقامة الحد في من سرق المصحف ،لأنه مال متقوم،والمذهب أنه لا قطع بسرقته لأن المقصود منه مافيه من كلام اله تعالى ، وهو ما لايجوز أخذ العوض عنه.

.ولا خلاف في المذهب على إقامة الحد بسرقة كتب الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعية، إذا بلغت قيمة المسروق نصابا,([1])

ولا يقام الحد عند الحنابلة على سرقة الثمار المعلقة أو الكَثر، ولو كانت في بستان محاط بسور لقوله : (لا قطع في ثمر ولاكثر .)فأما إذا كان النخل أو الشجر داخل محرزة ،ففيما يسرق القطع إن بلغ نصابا([2])

الشرط الثاني :أن يكون المسروق محرزا.

الحرز عند الفقهاء: هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة،بحيث لا يُعّدُّ صاحبه مضيعا له بوضعه([3])

وهذا الشرط عند جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة ، فلا يقام حد السرقة إلا إذا أخذ السارق النصاب من حرزه ،لأن المال غير المحروز ضائع بتقصير من صاحبه،والدليل قول النبي(: لا قطع في ثمر ولا كثر حتى يؤويه الجرين ، فإذا آواه الجرين ففيه القطع([4])

---

[1] المغني) ٢٤٨ / ١٠ (دار الفكر ،كشاف القناع) ١٠٦ / ٦ (،شرح منتهى الإرادات. ٣٦٤ / ٣

[2] سنن أبي داوود كتاب : أبواب الإجارة باب :في منع الماء . رقم الحديث٣٤٧٧

[3] ٧٠) فتح القدير) ٣٨٠ / ٥ (، وكشاف القناع) ١١٠ / ٦ (القوانين الفقهية ص ٣٠٨ :، المهذب) ٢٧٨ / ٢ (انظر :المغني٢٤٩ / ٨

[4] (سنن أبي داوود . كتاب : الحدود . باب : مالاقطع فيه .رقم الحديث) ٤٣٩٠

الشرط الثالث : أن يبلغ المسروق نصاباً.

وقد اتفق الفقهاء على عدم إقامة الحد حتى يبلغ المال المسروق نصابا، ولكنهم اختلفوا في تفصيل ذلك اختلفوا في تحديد مقدار النصاب على النحو التالي.

الحنفية :ذهب الحنفية إلى أن النصاب الذي يجب القطع بسرقته هو عشرة دراهم مضروبة) لقوله صلى الله عليه وسلم(: لاتقطع اليد إلا في عشرة دراهم) ([1])

المالكية : ذهب المالكية إلى أن النصاب الذي يجب القطع بسرقته هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

ودليلهم على ذلك :حديث ابن عمر رضي اله عنهما أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ([2]) وماروي عن عائشة رضي اله عنها : أن النبي قال(: لاتقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ([3])

الشافعية : ذهب الشافعية إلى تحديد مقدار النصاب بربع دينار من الذهب ، ([4])أو ماقيمته ذلك,)دليلهم على ذلك ماروي عن عائشة رضي الله عنها (: لا تقطع يد السارق إلا في ربعدينار فصاعدا ([5])

[1] سنن أبي داوود . كتاب : الحدود .باب: مايقطع فيه السارق . رقم الحديث٤٣٨٧

[2] (انظر حاشية الدسوقي) ٣٣٣ / ٣ (، المدونة) ٢٦٦ / ٦ (الشرح الصغير على بلغة السالك٤٧ / ٤ (

[3])اخرجه البخاري في صحيحه . كتاب : الحدود .

[4] مغني المحتاج) ١٥٨ / ٤ (، المهذب) ٢٧٧ / ٢ (، نهاية المحتاج) ٤١٩ / ٧ (

[5] الحديث سبق تخريجه.انظر المجموع ٣٧٨/٢١(

الحنابلة :ذهب الحنابلة : إلى أنه إذا قدّر بعض المقومين قيمة المسروق بنصاب، وقدّره بعضهم بأقل منالنصاب فلا يقام الحد على السارق لأنه في حالة تعارض البينات في القيمة يؤخذ بالأقل([1])

الشرط الرابع : الأخذ خفية.

وفيها تفصيل عند الفقهاء,

الأخذ فقط.

الحنفية إلا أبو يوسف:ذهبوا إلى أن الأخذ لا يتحقق إلا إذا كان هتك الحرز هتكاً كاملا تحرزاً عن شبهة العدم، بأن يدخل الحرز فعلاً، إذا كان مما يمكن دخوله، كبيت وحانوت فإذا كان لا يمكن دخوله ،كصندوق وجيب فلا يشترط الدخول ([2])

الجمهور : أبو يوسف والمالكية والشافعية والحنابلة :ذهبوا إلى أن دخول الحرز ليس شرطا لتحقق الأخذ وهتك الحرز ، فدخول الحرز ليس مقصوداً لذاته ، بل لأخذ المال فإذا تحقق المقصود بمد اليد داخل الحرزوإخراج المال كان ذلك كافياً في هتك الحرز وأخذ المال([3])

الخُفْية:

فيشترط لإقامة حد السرقة أن يؤخذ الشئ خفية واستتاراً، بأن يكون ذلك دون علم المأخوذ منه ودون رضاه ،فإن أخذ شئ على سبيل المجاهرة ،سُمِّي مغالبة أو نهبا أو خِلسة أو اغتصابا أو انتهابا،لا سرقة.وإن أخذ دون علممالك أو من يقوم مقامه ، ثم رضي فلا سرقة ([4])

---

[1] المغني/ ١٠/ ٢٧٨) كشاف القناع/ ٧٨/٤)

[2] بدائع الصنائع / ٦٦/٧)

[3] / (فتح القدير) ٢٤٥ / ٤ (مواهب الجليل) ٣١٠ / ٦ (المهذب) ٢٩٧ / ٢ (المغني٢٥٩)

[4] (بدائع الصنائع(٦٥ – ٦٤ / ٧ (

المبحث الثالث: الشفاعة في حد السرقة ومحل القطع.

الشفاعة في حد السرقة.

الشفاعة في حد السرقة: لا تجوز الشفاعة في حد السرقة، ولا في غيره من الحدود، ([1])إذا علمه الإمام ووصل الأمر إليه؛ لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لأسامة بن زيد لما أراد الشفاعة للمرأة المخزومية التي سرقت: (أتشفع في حد من حدود الله؟!) ([2])

كيفية القطع وموضعه.

اتفق الفقهاء على مراعاة الإحسان في إقامة الحد لقولة(: صلى الله علي وسلم: لاتكونوا عون الشيطان على أخيكم وعلى ذلك ينبغي أن يتخذ الحاكم الوقت الملائم للقطع بحيث يتجنب الحر والبرد الشديدين إن كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بالسارق ،ولايقيم الحد أثناء مرض يرجى زواله ،ولايقيم الحد على الحامل والنفساء ولا على العائد في السرقة قبل أن يندمل الجرح السابق ويساق إلى مكان القطع سوقا رقيقا فلا يعنَّف به ولا يُعيّر ولا يُسب، فإذاوصل إلى مكان القطع(يُجلس ويُضبط لئلا يتحرك فيجني على نفسه ، وتشديده بحبل ويجر حتى يبين مفصلثم توضع بينهما سكين حادة ،يدق فوقها بقوة ليقطع في مرة واحدة . وإن علم قطعٌ أوصى من ذلك أي أسرع قطع به ([3])

---

[1] الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
ج: ١/ ٢٧٨)

[2] رواه البخاري برقم (٣٤٧٥)، ومسلم برقم (١٦٨)

([3]المغني الشرح الكبير/ (١٠ /٢٦٦)

موضع القطع:

وهذا أمر متفق عليه عند أصحاب المذاهب الأربعة : حيث ذهبوا : إلى أن قطع اليد يكون من الكوعوهو مفصل الكف، لأن النبي : قطع يد السارق من الكوع ، ولقول أبوبكر وعمر رضي اله عنهما (:إذاسرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع([1])

أما موضع قطع الرجل فهو مفصل الكعب من السارق ، فعل ذلك عمر رضي اله عنه، وذهب إليه الأئمةالأربعة([2])

[1] المهذب للشيرازي(ج ٢٨٣/٢)، وأسنى المطالب(١٥٢,١٥٣/٤)
[2] المغني /٢٥/ ٢٨٩/٨٦٢) كشاف القناع /٨٨/٤. ٨٧

الفصل السادس: في حد الحرابة وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: تعريف الحرابة وحد الحاربين.

الحرابة لغة: مشتقةٌ من مادة (حرب) ، حاربَ يحاربُ حرابة . مفردها : محارب وهو اسم فاعل مشتق من حاربَ ، والحرب نقيض السلم ١ ((١))وأُخذت من قوله تعالى { : يحاربون الله ورسوله(} (٢) وعُرفت الحرابة كذلك باسم قطَّاع الطريق : وهي من قطع . يُقال : قطع السيد على عبده قطيعة وهي الوظيفة والضريبة,

وقد اتفق الفقهاء على أن الحرابة : هي إشهارُ السلاح وقطع الطريق (السبيل) خارج المصر(٣)

تعريف الحرابة اصطلاحا:

عرف الحنفية الحرابة بأنها : الخروجُ على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة عنالمرور وينقطع الطريق المرور وينقطع الطريق(٤)

أما المالكية فقد عرفوا الحرابة بأنها (: كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه يُتعذر معه الاستغاثة عادةكإشهار السلاح والخنق ، وسقي السكران ؛ لأخذ المال ,ويرون أن المحارب : هو الآخذ مال مسلم أو غيره ولو لميبلغ نصاباً على وجه يتعذر معه الغوث (٥)

عرف الشافعية الحرابة : بأنها البروز لأخذ المال أو القتل أو الإرعاب مكابرة اعتماداً على الشوكةمع البعد عن الغوث (٦)

ويرى الحنابلة : أن المحاربين هم الذين يعترضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرةفأما من يأخذ المال على وجه السرقة فليس بمحارب ومثلهم من يأخذ المال مجاهرة وبقوة السلاح في داخل العمران, (٧)

---

١ لسان العرب ١٣٠٢/١) ط ٢
٢ سورة المائدة الآية ٣٣
٣ بداية المجتهد ٢/ ٤٩٤)
٤ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /٩٠/٧)
٥ بدائع الصنائع /٩١/٧)
٦ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج / ٣،٥/٨
٧ المغن وشرح الكبير/ ١٠/ ٣٠٢)

حد المحاربين:

لا خلاف بين الفقهاء في أن عقوبة المحاربين حد من حدود الله لا تقبل الإسقاط ولا العفو ما لم يتوبوا قبل القدرة عليهم.

والأصل في ذلك قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ([1]) } .

القتل:

اختلف الفقهاء فيما يغلب في قتل قاطع الطريق، إذا قتل فقط. فذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية والحنابلة: إلى أنه يغلب الحد، فيقتل وإن قتل بمثقل، ولا يشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول، فيقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، كما لا عبرة بعفو مستحق القود ([2]) .

وقال الشافعية في الراجح عندهم، والحنابلة في إحدى روايتين لأحمد: يغلب جانب القصاص لأنه حق آدمي، وهو مبني على المضايقة فيقتل قصاصا أولا، فإذا عفا مستحقالقصاص عنه يقتل حدا، ويشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول، لخبر: لا يقتل مسلم بكافر ([3]) وعلى هذا إذا قتل مسلم ذميا، أو الحر غير حر، ولم يأخذ مالا، لم يقتل قصاصا، ويغرم دية الذمي، وقيمة الرقيق ([4]) .

---

[1]) سورة المائدة / ٣٣، ٣٤.

[2] ابن عابدين ٣ / ٢١٣، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٠

[3] أخرجه البخاري

[4] روضة الطالبين ١٠ / ١٦٠، وأسنى المطالب ٤ / ١٥٦، والمغني ٨ / ٢٩٠.

الصلب:

اختلف الفقهاء في وقت الصلب، ومدته: فقال الحنفية والمالكية: يصلب حيا، ويقتل مصلوبا ([١]) .

وقال الحنفية: يترك مصلوبا ثلاثة أيام بعد موته.

وعند المالكية تحدد مدة الصلب باجتهاد الإمام ([٢]) .

وفي قول للشافعية: إنه يصلب حيا للتشهير به ثم ينزل فيقتل ([٣]) .

وقال الشافعية في المعتمد والحنابلة: يصلب بعد القتل، لأن الله تعالى قدم القتل على الصلب لفظا.

فيجب تقديم ما ذكر أولا في الفعل كقوله تعالى: {**إن الصفا والمروة من شعائر الله** ([٤]) } . ولأن في صلبه حيا تعذيبا له. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ([٥]) .

وعلى هذا الرأي: يقتل، ثم يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ثم يصلب، ويترك مصلوبا ثلاثة أيام بلياليها ولا يجوز الزيادة عليها. وينظر تفصيل ما يتصل بالصلب في مصطلح: (تصليب) .

القطع من خلاف:

يراعى في كيفية القطع ما يراعى في قطع السارق ([٦]) . وينظر مصطلح: (سرقة) .

(النفي) :

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إن أخاف الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفسا فعقوبته النفي من الأرض.

واختلفوا في معنى النفي فقال أبو حنيفة: نفيه حبسه حتى تظهر توبته أو يموت ([٧]) .

---

[١] ابن عابدين ٣ / ٢١٣، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٤٩

[٢] المصادر السابقة.

[٣] نهاية المحتاج ٨ / ٥

[٤] سورة البقرة / ١٥٨

[٥] " أخرجه مسلم

[٦] المصادر السابقة

[٧] ابن عابدين ٣ / ٢١٢.

وذهب مالك: إلى أن المراد بالنفي إبعاده عن بلده إلى مسافة البعد ([١]) ، وحبسه فيه ([٢]) .

وقال الشافعي: المراد بالنفي الحبس أو غيره كالتغريب كما في الزنى ([٣]) .

وقال الحنابلة: نفيهم: أن يشردوا فلا يتركوا يستقرون في بلد.

ويروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول النخعي وقتادة، وعطاء، وروي عن ابن عباس: أنه ينفى من بلده إلى بلد غيره كنفي الزاني ([٤]) .

وأما المرأة فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها

تغرب واستدلوا لذلك بعموم النص{**أو ينفوا من الأرض**} .

واشترطوا لتغريب المرأة أن يخرج معها محرمها فإن لم يخرج معها محرمها فعند أحمد رواية أنها تغرب إلى دون مسافة القصر لتقرب من أهلها فيحفظوها. وعند الشافعية يؤخر التغريب ([٥]) .

وذهب المالكية إلى أنه لا تغريب على المرأة ولا صلب ([٦]) .

---

[١] (بداية المجتهد ٢ / ٤٩٦

[٢] حاشية الدسوقي ٤ / ٣٤٩

[٣] نهاية المحتاج ٨ / ٥.

[٤] المغني ٨ / ٢٩٤

[٥] نهاية المحتاج ٧ / ٤٠٩، والمغني لابن قدامة ٨ / ١٦٩.

[٦] بداية المجتهد ٢ / ٤٩١ – ٤٩٢، شرح الزرقاني ٨ / ١١٠، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٠.

المبحث الثاني : شروط الحد الواجب على المحاربين,

لا بد من توافر شروط في المحاربين حتى يحدوا حد الحرابة. وهذه الشروط في الجملة هي:

أ – الالتزام.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط في المحارب: أن يكون ملتزما بأحكام الشريعة، بأن يكون مسلما، أو ذميا، أو مرتدا، فلا يحد الحربي، ولا المعاهد، ولا المستأمن ([1]) .

واستدلوا بقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ([2]) } وهؤلاء تقبل توبتهم قبل القدرة، وبعدها، لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ([3])ولخبر: الإسلام يجب ما كان قبله ([4]) . ولم يلتزموا أحكام الشريعة، أما الذمي فقد التزم أحكام الشريعة فله ما لنا، وعليه ما علينا.

وظاهر عبارة أكثر الشافعية أن الذمي حكمه كحكم المسلم في أحكام الحرابة. وأما المستأمن فقد وقع الخلاف بينهم في أنه يكون محاربا أو لا([5])

([1])ابن عابدين ٣ / ١١٢، وروض الطالب ٤ / ١٥٤، وروضة الطالبين ١٠ / ١٥٤، وكشاف القناع ٦ / ١٤٦، وبداية المجتهد ٢ / ٤٩١، والمدونة ٦ / ٢٦٨.

([2]) سورة المائدة / ٣٤.

([3]) سورة الأنفال / ٣٨.

([4])حديث: " الإسلام يجب ما كان قبله " أخرجه أحمد (٤ / ١٩٩ – ط الميمنية) من حديث عمرو بن العاص. وأورده الهيثمي في المجمع (٩ / ٣٥١ – ط القدسي) وقال: " رجاله ثقات ".

([5])روض الطالب ٤ / ١٥٤، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٨ / ٢.

التكليف:

١٠ – لا خلاف بين الفقهاء في أن البلوغ والعقل شرطان في عقوبة الحرابة لأنهما شرطا التكليف الذي هو شرط في إقامة الحدود ([1]) .

واختلفوا في حد من اشترك مع الصبي والمجنون في قطع الطريق، فذهب الجمهور إلى أن الحد لا يسقط عنهم وعليهم الحد. وقالوا: لأنها شبهة اختص بها واحد فلم يسقط الحد عن الباقين. كما لو اشتركوا في الزنى بامرأة.

نص على ذلك الحنابلة، وهو مقتضى كلام الشافعية والمالكية حيث نص الشافعية على أن شريك الصبي يقتص منه، وحصروا مسقطات الحد على قاطع الطريق في توبته قبل القدرة عليه ولم يذكروا مسقطا آخر، ونصوا على أنه إذا أمسك رجل هاربا وقتله صبي يقتل الممسك عندهم (٣) . ومقتضى ذلك كله أن شريك الصبي في قطع الطريق يحد.

وقال الحنفية: إذا كان في القطاع صبي أومجنون أو ذو رحم محرم من أحد المارة فلا حد على أحد منهم، باشر العقلاء الفعل أم لم يباشروا، وقالوا: لأنها جناية واحدة قامت بالكل، فإن لم يقع فعل بعضهم موجبا للحد، كان فعل الباقين بعض العلة فلم يثبت به الحكم. وقال وأبو يوسف: إذا باشر العقلاء الفعل يحدون ([2]) .

---

[1] المصادر السابقة.

[2] ابن عابدين ٣ / ٢١٤، وبدائع الصنائع ٧ / ٩١.

الذكورة:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط في المحارب الذكورة.

فلو اجتمع نسوة لهن قوة ومنعة فهن قاطعات طريق ولا تأثير للأنوثة على الحرابة، فقد يكون للمرأة من القوة والتدبير ما للرجل فيجري عليها ما يجري على الرجل من أحكام الحرابة ([1]) .

وقال الحنفية: يشترط في المحارب الذكورة: فلا تحد المرأة وإن وليت القتال وأخذ المال، لأن ركن الحرابة هو: الخروج على وجه المحاربة والمغالبة ولا يتحقق ذلك في النساء عادة لرقة قلوبهن وضعف بنيتهن، فلا يكن من أهل الحرابة.

ولهذا لا يقتلن في دار الحرب، ولا يحد كذلك

من يشاركهن في القطع من الرجال، عند أبي حنيفة ومحمد. سواء باشروا الجريمة أم لم يباشروا. وقال أبو يوسف: إذا باشرت المرأة القتال وأخذ المال، يحد الرجال الذين يشاركونها، لأن امتناع وجوب الحد على المرأة ليس لعدم الأهلية، لأنها من أهل التكليف، بل لعدم المحاربة عادة، وهذا لم يوجد في الرجال الذين يشاركونها، فلا يمتنع وجوب الحد عليهم ([2])

---

[1]) روضة الطالبين ١٠ / ١٥٥، والمغني ٨ / ٢٩٨، وشرح الزرقاني ٨ / ١٠٩.

[2] بدائع الصنائع ٧ / ٩١.

السلاح:

اختلف الفقهاء في اشتراط السلاح في المحارب.

فقال الحنفية والحنابلة: يشترط أن يكون مع المحارب سلاح، والحجارة والعصي سلاح " هنا " فإن تعرضوا للناس بالعصي والأحجار فهم محاربون. أما إذا لم يحملوا شيئا مما ذكر فليسوا بمحاربين ([1]) .

ولا يشترط المالكية والشافعية حمل السلاح بل يكفي عندهم القهر والغلبة وأخذ المال ولو باللكز والضرب بجمع الكف ([2]) .

البعد عن العمران:

ذهب المالكية والشافعية وهو رأي أبي يوسف من الحنفية وكثير من أصحاب أحمد إلى أنه لا يشترط البعد عن العمران وإنما يشترط فقد الغوث.

ولفقد الغوث أسباب كثيرة، ولا ينحصر في البعد عن العمران.

فقد يكون للبعد عن العمران أو السلطان.

وقد يكون لضعف أهل العمران، أو لضعف السلطان.

فإن دخل قوم بيتا وشهروا السلاح ومنعوا أهل البيت من الاستغاثة فهم قطاع طرق في حقهم ([3]) .

واستدل الجمهور بعموم آية المحاربة، ولأن ذلك إذا وجد في العمران والأمصار والقرى كان أعظم خوفا وأكثر ضررا، فكان أولى بحد الحرابة ([4]) .

وذهب الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى اشتراط البعد عن العمران. فإن حصل منهم الإرعاب وأخذ المال في القرى والأمصار فليسوا بمحاربين، وقالوا: لأن الواجب يسمى حدقطاع الطرق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، ولأن من في القرى والأمصار يلحقه الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين، ويكونون مختلسين وهو ليس بقاطع، ولا حد عليه ([5])

---

[1] ابن عابدين ٣ / ٢١٣، والمغني ٨ / ٢٨٨.

[2] المدونة الكبرى ٦ / ٣٠٣، وروضة الطالبين ١٠ / ١٥٦، وروض الطالب ٤ / ١٥٤

[3] نهاية المحتاج ٨ / ٤، وورروض الطالب ٤ / ١٥٤

[4] شرح الزرقاني ٨ / ١٠٩، ونهاية المحتاج ٨ / ٤، والمغني ٨ / ٢٨٧

[5]) ابن عابدين ٣ / ٢١٤، والمغني ٨ / ٢٨٧.

المجاهرة.

أن يأخذ قطاع الطريق المال جهرا فإن أخذوه مختفين فهم سراق، وإن اختطفوا وهربوا فهم منتهبون ولا قطع عليهم.

وكذلك إن خرج الواحد، والاثنان على آخر قافلة، فاستلبوا منها شيئا، فليسوا بمحاربين لأنهم لا يعتمدون على قوة ومنعة. وإن تعرضوا لعدد يسير فقهروهم، فهم قطاع طرق ([1]) .

[1] روض الطالب ٤ / ١٥٤، ونهاية المحتاج ٨ / ٤، والمغني ٨ / ٢٨٨

المبحث الثالث: سقوط الحد على المحاربين

يسقط حد الحرابة عن المحاربين بالتوبة قبل القدرة عليهم، وذلك في شأن ما وجب عليهم حقا لله، وهو تحتم القتل، والصلب، والقطع من خلاف، والنفي، وهذا محل اتفاق بين أصحاب المذاهب الأربعة ([1]) واستدلوا بقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ([2]) } فالله سبحانه وتعالى قد أوجب عليهم الحد، ثم استثنى التائبين قبل القدرة عليهم.

أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة. فيغرمون ما أخذوه من المال عند الجمهور وعند الحنفية إن كان المال قائما، ويقتص منهم إذا قتلوا على التفصيل السابق، ولا يسقط إلا بعفو مستحق الحق في مال أو قصاص ([3]) .

---

[1] بدائع الصنائع ٧ / ٩٦ وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٥١ – ٣٥٢ وروض الطالب ٤ / ١٥٦، وروضة الطالبين ١٠ / ١٥٩ والمغني ٨ / ٢٩٥

[2]) سورة المائدة / ٣٤.

[3]المصادر السابقة

الخاتمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على المبعوث رحمة للعالمين معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه– ومن استن بسنته وسار على هديه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين.....أما بعد

فإن المتتبع للشريعة الإسلامية يجد أنها لم تترك أمراً من أمور الدنيا إلا ووضعت له نهجاً قويم اً وسديداً ، وما وقع المسلم في ضيق إلا بسبب ترك ذاك النهج القويم . قال تعالى(: **ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى**.....الآية.)

وما كانت العقوبات في الإسلام إلا نتيجة لارتكاب جرائم وجنايات قد أخلَّت بأمن المجتمع وأمانه فالحدودالشرعية إجراء أخير ، وماهي إلا بمثابة العلاج للمريض ، كمشرط الطبيب فإن فيه الألم ، ولكن فيه

مصلحة المريض. قال **تعالى**(: **ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون**.)

بعد هذاالسبح الطويل في جانب من جوانب بحر الشريعة الشاسع ، بقصد تحديد مواطن الاختلاف في الحدود

والجنايات بين المذاهب الأربعة ، لتكون واضحة قريبة المنال لمن يطلبها في مجال القضاء والبحث العلمي .أستطيع القول بأنني بفضل اله تعالى وتوفيقه جمعت جلَّ ما يمكن من اختلافات المذاهب الأربعة ، إن لم يكن

جميعها . وإن كان قد فاتني منها شيء ، فإنما هو لقصور الإنسان وغفلته الطبيعيّين ، حيث لا كمال إلا لله تعالى.

أهم النتائج:

١ العقوبات الشرعية رحمة من الخالق بالخلق ، لإنها وفّرت بتطبيقها النظام والأمن والأمان والطمأنينة ، وبغيابها تنتشر الفوضى ويعيش الناس في تخبط وفساد .

٢ من مظاهر الرحمة في العقوبات ، أن آراء الفقهاء اختلفت وتنوعت في معظم الأحكام وذلك عند الاستنباط ، –

وحول هذا الأمر كان عنوان الرسالة حول الأحكام المختلف فيها في الحدود والجنايات دراسة فقهية مقارنة على المذاهب الأربعة .

٣ إن الحدود والجنايات تداخلت عند الفقهاء ، بعضهم يسميها حدوداً وبعضهم يسميها جنايات ، ولذلك كان – الحديث عن الحدود السبعة لأنه تداخلت مع بعضها ، وأن الجنايات سبب لتطبيق الحدود عليها ، فكل جناية حدد الشرع الحكيم لها حد اً وأوجب عقوبة شرعية .

٤ أن التدرج في تشريع الأحكام سمة بارزة من سمات الشريعة الإسلامية ، وهذا ما وجدناه في تشريع العقوبات

التوصيات

١أن يقوم الباحث بدراسة هذه الاختلافات وتحليلها لبيان ملائمة الراجح من تلك الأحكام المختلف فيها للجنايات–

في الحياة المعاصرة ، مع اختلاف الزمان والمكان ، وهل يمكن ترجيح المرجوح ؟ أو يمكن الاسترشاد بهذه الأحكام المختلف فيها إلى استنباط أحكام جديدة ، تلائم القضايا والأحداث المعاصرة.

٢ويمكن لباحث آخر أن يتناول مواطن الاختلاف التي توصل البحث إليها من خلال منظور المقاصد الشرعية–

وأسبابها كالاضطرار والضرورة وغيرها من الأسباب المعتبرة في الشريعة لرفع الحرج.

٣أقترح على الجامعة إيجاد مركز للبحوث يُعنى بالمخطوطات ، وتسهيل أمرها للطلبة حتى تُستخرج هذه الكنوز المدفونة في خزائن المخطوطات ، وتسهيل تصويرها حتى تكون في متناول الطلبة والباحثين–.

وبعد . هذا ماستطعت تقديمه من جهد المقلّ ، وأعترف بالتقصير ، وإن كان من توفيق فمن الله العلي القدير ،فله الحمد والشكر.

الحمد أولاً وآخراً ، أسأله سبحانه أن يغفر لي الخطأ والزلل ، وأن يتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم

اللهم آمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

فهرس الآيات:

رقم	طرف الآية	الصفحة
١	﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾﴾	٣
٢	(بل الله فاعبد وكن من الشاكرين)	٥
٣	ولكم في القصاص حيات يا ألي الألباب لعلكم تعقلون)	٩،٦٣
٤	تلك حدود الله فلا تقربوها	١٤
٥	ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾	١٤
٦	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى	١٨
٧	{الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة	١٩
٨	{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم}	٢١
٩	{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}	٢٢،٢١
١٠	{لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون}	٢٣،٢١
١١	{أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}	٢٢
١٢	{فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت}	٢٤
١٣	يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ...الآية)	٣٣
١٤	إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ)	٣٤
١٥	واستشهدوا شهيدين من رجالكم)	٣٦

١٦	{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ	٣٩
١٧	(السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ الله.	٤٠
١٨	وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ....	٤١
١٩	فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ	٤٢
٢٠	يحاربون الله ورسوله	٥٣
٢١	إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا.....	٥٤
٢٢	إن الصفا والمروة من شعائر الله	٥٥
٢٣	أو ينفوا من الأرض	٥٦
٢٤	إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم	٥٧،٦٢
٢٥	{قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف }	٥٨
٢٦	ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.....	٦٣

فهرس الاحاديث:

رقم	طرف الأحاديث	الصفحة
١	الناس سواسية كأسنان المشط الواحد،	١٨
٢	إن الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية	١٨
٣	إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة،	١٩
٤	يا رسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟	٢١
٥	لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟	٢٦
٦	اجتنبوا السبع الموبقات	٢٩
٧	كل مسكر خمر وكل خمر حرام.	٣٢
٨	يا أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة:	٣٣
٩	كل شراب أسكر فهو حرام	٣٣
١٠	كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأُدم فاشربوه	٣٣
١١	من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة	٣٣
١٢	جلّد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين,وعمر ثمانين, وكل سنة وهذا أحبُّ إليّ,	٣٥
١٣	رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل.	٣٥،٤٢
١٤	إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان, وماااستكرهوا عليه.	٣٦
١٥	أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ,	٣٦
١٦	إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ،	٣٩
١٧	لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ	٣٩
١٨	لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده	٣٩
١٩	إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه	٤٢
٢٠	كلْ ولاتحمل واشرب ولاتحمل	٤٢

٢١	أنت ومالك لأبيك	٤٣
٢٢	لا قطع في ثمر ولا كثر حتى يؤويه الجرين ، فإذا آواه الجرين ففيه القطع	٤٨
٢٣	لاتقطع اليد إلا في عشرة دراهم	٤٩
٢٤	لاتقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا	٤٩
٢٤	أتشفع في حد من حدود الله	٥١
٢٥	إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة	٥٥
٢٦	الإسلام يجب ما كان قبله	٥٧

فهرس المصادر:

١: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري،لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،حققه: محمد زهير بن ناصر الناصر،الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.عدد الأجزاء: ٩.

٥:المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت،عدد الأجزاء: ٥.

٦: المصنف،لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ٢١١هـ)حققه: حبيب الرحمن الأعظمي،الناشر: المجلس العلمي- الهند،يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت،الطبعة: الثانية، ١٤٠٣،عدد الأجزاء: ١١.

٧: المصنف في الأحاديث والآثار،لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ٢٣٥هـ)حققه: كمال يوسف الحوت،الناشر: مكتبة الرشد – الرياض،الطبعة: الأولى، ١٤٠٩،عدد الأجزاء: ٧.

٨: المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي،لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ)تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب،الطبعة: الثانية، ١٤٠٦ – ١٩٨٦.عدد الأجزاء: ٩ (٨ ومجلد للفهارس)

٩: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه،لإسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: ٢٥١هـ)الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م،عدد الأجزاء:٩.

١٠: المستدرك على الصحيحين،لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٠٥هـ)تحقيق: مصطفى عبد القادرعطا،الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت،الطبعة: الأولى، ١٤١١ – ١٩٩٠،عدد الأجزاء: ٤.

١١: الأم،للإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ)الناشر: دار المعرفة – بيروت،الطبعة: بدون طبعة،سنة النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م،عدد الأجزاء: ٨.

١٢: شرح السير الكبير،لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ)

الناشر: الشركة الشرقية للإعلانات، ،تاريخ النشر: ١٩٧١م،عدد الأجزاء: ٥.

١٣: الأحكام السلطانية للفراء،للقاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : ٤٥٨هـ)صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقي،الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت ، لبنان،الطبعة : الثانية ، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م،عدد الأجزاء : ١.

١٤: روضة الطالبين وعمدة المفتين،لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)حققه:زهير الشاويش،الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان،الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م،عدد الأجزاء: ١٢.

١٥: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ،لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ)الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: ١٠٢١ هـ)الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة،الطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ.

١٦:: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،لجمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (المتوفى: ٦٨٦هـ)المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد

الناشر: دار القلم – الدار الشامية – سوريا / دمشق – لبنان /بيروت،الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م،عدد الأجزاء: ٢.

١٧:: تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ)حققه: د. عبد الله نذير أحمد،

الناشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت،الطبعة: الأولى، ١٤١٧،عدد الأجزاء: ١.

١٨: المهذب في فقة الإمام الشافعي،لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ)الناشر: دار الكتب العلمية،عدد الأجزاء: ٣.

١٩: المغني لابن قدامة،لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ)الناشر: مكتبة القاهرة،،عدد الأجزاء: ١٠،تاريخ النشر: ١٣٨٨هـ – ١٩٦٨م.

٢٠: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا (المتوفى: ٩٦٨هـ)حققه:عبد اللطيف محمد موسى السبكي،الناشر: دار المعرفة بيروت – لبنان،عدد الأجزاء: ٤.

٢١: الممتع في شرح المقنع ، لزين الدين المنجّى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي الحنبلي المتوفي(٦٩٥هـ) تحقيق: عبد الملك بن عبدالله بن دهيش، الطبعة الثالثة،١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م، عدد الأجزاء:٤.

٢٢: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٨٨٥هـ)الناشر: دار إحياء التراث العربي،عدد الأجزاء:١٢.

٨٤: شرح مختصر خليل للخرشي،لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله

(المتوفى: ١١٠١هـ)الناشر: دار الفكر للطباعة - بيروت،عدد الأجزاء: ٨.

٢٣: نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي،

لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: ٧٦٢هـ)قدم للكتاب: محمد يوسف البَنُوري،صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملهامحمد يوسف الكاملفوري،المحقق: محمد عوامة،الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة السعودية،الطبعة:الأولى،١٤١٨هـ/١٩٩٧م

عدد الأجزاء: ٤.

٢٤: الفقيه و المتفقه،لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٤٦٣هـ)المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي،الناشر: دار ابن الجوزي — السعودية،الطبعة: الثانية، ١٤٢١هـ،عدد الأجزاء: ٢.

٢٥: معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: ٣٩٥هـ)حققه: عبد السلام محمد هارون،الناشر: دار الفكر،عام النشر: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

عدد الأجزاء: ٦.

٢٦: تحفة الفقهاء،لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو ٥٤٠هـ)الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت — لبنان،الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

٢٧: المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)الناشر: دار الفكر.

٢٨: المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)حققه: حمدي بن عبد المجيد السلفي،دار النشر: مكتبة ابن تيمية — القاهرة،

الطبعة: الثانية،عدد الأجزاء:٢٥.

٢٩: فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: ٨٦١هـ)الناشر: دار الفكر،عدد الأجزاء: ١٠.

٣٠: السنن الكبرى،لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)حققه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات،الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

٣١: القاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: ٨١٧هـ)

حققه: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي،الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان،

الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م،عدد الأجزاء: ١.

٣٢: مختار الصحاح،لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ)حققه: يوسف الشيخ محمد،الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية،

بيروت – صيدا،الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م،عدد الأجزاء: ١.

٣٣: نهاية المطلب في دراية المذهب،لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨هـ)حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب،الناشر: دار المنهاج،الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.

٣٤:البيان في مذهب الإمام الشافعي،لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ)حققه: قاسم محمد النوري،الناشر: دار المنهاج – جدة،الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م،عدد الأجزاء: ١٣.

٣٥: فتح الباري شرح صحيح البخاري،لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،الناشر: دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي،قام بإخراجه وصححه

وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب،عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز،عدد الأجزاء: ١٣.

٣٦: نيل الأوطار،لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ)

حققه: عصام الدين الصبابطي،الناشر: دار الحديث، مصر،الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م،عدد الأجزاء: ٨.

٣٧: تفسير القرآن العظيم ،المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ)المحقق: سامي بن محمد سلامة،الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع

الطبعة: الثانية ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩ م،عدد الأجزاء: ٨

٣٨: تهذيب اللغة،لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ٣٧٠هـ)

حققه:محمد عوض مرعب،الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

الطبعة: الأولى، ٢٠٠١معدد الأجزاء: ٨.

٣٩: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،لعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ)الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م

عدد الأجزاء: ٧.

٤٠: النهاية في غريب الحديث والأثر،لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٦٠٦هـ)لناشر:المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، حققه:طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي،عدد الأجزاء: ٥.

٤١:المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو ٧٧٠هـ)الناشر: المكتبة العلمية - بيروت.عدد الأجزاء: ٢

٤٢:لسان العرب ،لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ)الناشر: دار صادر – بيروت،الطبعة: الثالثة – ١٤١٤ هـ

عدد الأجزاء: ١٥.

٤٣: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني،

لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ)حققه :الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان،الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م

عدد الأجزاء:١٩.

٤٤: الكافي في فقه الإمام أحمد،لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ)الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ – ١٩٩٤ م،عدد الأجزاء: ٤.

٤٥:السياسة الشرعية، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٧٢٨هـ)

الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية

الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ،عدد الصفحات: ١٣٦،عدد الأجزاء: ١

٤٦: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥هـ)الناشر: دار الحديث – القاهرة ،الطبعة: بدون طبعة،

تاريخ النشر: ١٤٢٥هـ – ٢٠٠٤ م،عدد الأجزاء: ٤.

٤٧: الاستذكار،لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ)حققه :سالم محمد عطا، محمد علي معوض،الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت،الطبعة: الأولى، ١٤٢١ – ٢٠٠٠،عدد الأجزاء: ٩.

٤٨: الجامع لأحكام القرآن : تفسير القرطبي،لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦٧١هـ)حققه :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،

الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة،الطبعة: الثانية، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤ م

عدد الأجزاء: ٢٠ جزءا (في ١٠ مجلدات)

٤٩: شرح السنة،لمحيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ٥١٦هـ)حققه : شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش،الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت،الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م،عدد الأجزاء: ١٥.

٥٠: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت،الطبعة: الثانية، ١٣٩٢

عدد الأجزاء: ١٨ (في ٩ مجلدات).

٥١: الأحكام السلطانية ، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ)الناشر: دار الحديث – القاهرة،عدد الأجزاء: ١.

٥٢: المحلى بالآثار،لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٥٦هـ)الناشر: دار الفكر – بيروت،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ،

عدد الأجزاء: ١٢.

٥٣: القوانين الفقهية،لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ٧٤١هـ)عدد الأجزاء: ١.

٥٤: التلقين في الفقة المالكي،لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: ٤٢٢هـ)حققه :ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني،الناشر: دار الكتب العلمية،

الطبعة: الأولى ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م،عدد الأجزاء: ٢.

٥٥: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها) أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة،الناشر: دار الفكر - سوريَّة — دمشق،الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)عدد الأجزاء: ١٠.

٥٦: أحكام القرآن،للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٥٤٣هـ)راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا،الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت — لبنان،الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م،عدد الأجزاء:٤.:

٥٧: المبسوط،لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ)الناشر: دار المعرفة — بيروت،الطبعة: بدون طبعة،تاريخ النشر: ١٤١٤هـ-١٩٩٣م،عدد الأجزاء: ٣٠.

٥٨: البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥هـ)الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان،الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م،عدد الأجزاء: ١٣.

٥٩أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك،لأبي بكر الكنشاوي(١/٣)

٦٠القوانين الفقهيةالمؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ٧٤١هـ) عدد الأجزاء: ١.

٦١الفتاوى الهنديةالمؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي الناشر: دار الفكر

الطبعة: الثانية، ١٣١٠ هـ عدد الأجزاء: ٦.

فهرس المحتويات

البسملة ٢

الاستهلال ٣

الإهداء..... ٤

الشكر والتقدير ٥

المقدمة: ٦

مشكلة البحث..... ٨

أسباب اختيار الموضوع. ٩

أهمية البحث ٩

أهداف البحث ٩

أسئلة البحث: ١٠

فرضية البحث..... ١٠

حدود البحث:..... ١٠

منهج البحث ١١

دراسات السابقة. ١١

هيكل البحث,..... ١٢

الفصل الأول مفوم الحدود ومشروعيتها والحكمة منها, وفيه مبحثان..... ١٣

المبحث الأول:مفهوم الحدود لغة واصطلاحا, ... ١٣

المبحث الثاني:مشروعية الحدود والحكمة منها: ١٦

المبحث الثالث:مزايا التشريع الإسلامي عن القوانين الوضعية: ١٧
الفصل الثاني:جريمة الزنى وأحكامها في الفقه الإسلامي .وفيه ثلاثة مباحث. ١٩
المبحث الأول : مفهوم الزنى وحد الزاني. ١٩
المبحث الثاني:ثبوت الزنى. ٢١
الفصل الثالث في حد القذف, وفيه مبحثان.....٢٨
المبحث الأول: معنى القذف وحكمه.....٢٨
المبحث الثاني:حد القذف والحكمة منه,.....٢٩
حد القذف.....٢٩
الفصل الرابع: في حد شارب الخمر وفيه مبحثان.....٣١
المبحث الأول, تعريف الخمر وحكمه والحكمة منه.....٣١
المبحث الثاني:حد شارب الحمر وشروطه وبم يثبت به؟.....٣٥
شروط حد الخمر. ٣٥
الفصل الخامس: في حد السرقة وفيه أربع مباحث:.....٣٨
المبحث الأول تعريف السرقة وحكمها.....٣٨
المبحث الثاني: حكمة من أقامة حد السرقة وحد فاعلها وشروط وجوب جد السرقة. ٤٠
المبجث الثالث: الشفاعة في حد السرقة ومحل القطع. ٥١
الفصل السادس: في حد الحرابة وفيه ثلاثة مباحث.....٥٣
المبحث الأول: تعريف الحرابة وحد الحاربين. ٥٣

المبحث الثاني : شروط الحد الواجب على المحاربين, ...٥٨

المبحث الثالث: سقوط الحد على المحاربين ٦٣

الخاتمة: ٦٤

أهم النتائج: ٦٥

التوصيات ٦٦

فهرس الآيات: ٦٧

فهرس الاحاديث: ٦٩

فهرس المحتويات ٨٠